



Certificat

CONSEILLER LE CLIENT DANS LA GESTION DE
SON PATRIMOINE PRIVE



Pascal PINEAU, Responsable Certificat CCE

AUREP

Libéralités entre vifs

Pascal PINEAU, Responsable Certificat CCE

2025

TABLE DES MATIERES

Introduction.....	4
PARTIE 1 : LES PRINCIPES DES DONATIONS.....	5
Chapitre 1 : Définition des donations : le fond et la forme.....	5
Section 1 : Définition.....	5
Section 2 : Conditions de validité.....	6
I – Condition de forme : principe et exceptions.....	6
A – Nécessité d'un acte notarié.....	6
B – Absence de formalisme : le don manuel.....	7
C – Absence de formalisme : donations indirecte et déguisée.....	8
II – Conditions de fond : validité de l'acte	10
Chapitre 2 : Effet des donations.....	12
Section 1 : Transfert de propriété.....	12
Section 2 : Principe d'irrévocabilité.....	12
I – Principes généraux.....	12
II – Cas des donations de biens présents entre époux.....	14
PARTIE 2 : LES DIFFERENTS TYPES DE DONATIONS.....	17
Chapitre 1 : Nature des donations eu égard à leur traitement successoral.....	17
Section 1 : Donations en avancement de part successorale	18
Section 2 : Donations hors part successorale.....	23
Section 3 : Présents d'usage et frais spécifiques au profit des successibles.....	28
Section 4 : Donations partages.....	29
I – Principes généraux.....	29
II – Spécificité des donations partages pour la réduction.....	30
III – Spécificités des donations partages en matière d'évaluation	31
IV – Incorporation de donations.....	32
V – Types de donations partages.....	33
A – Donations partages conjonctives.....	33
B – Donations partages cumulatives.....	33
C – Donations partages transgénérationnelles.....	34
Chapitre 2 : Donations avec réserves, charges et conditions	39
Section 1 : Principes	39
Section 2 : Donations avec réserves.....	40

I – Réserve d'usufruit.....	40
II – Réserve de droit d'usage et d'habitation.....	41
Section 3 : Donations avec charges et conditions.....	41
I – Principes	41
II – Condition suspensive	42
III – Condition résolutoire	42
A – Définition.....	42
B – Droit de retour conventionnel	42
IV – Interdiction d'aliéner, d'hypothéquer ou de nantir.....	43
V – Obligation d'emploi ou de remploi.....	44
VI – Administration des biens d'un mineur par un tiers	44
VII – Clause de mise en communauté ou d'exclusion de communauté.....	45
VIII – Donations graduelles	45
IX – Donations résiduelles.....	47
Section 4 : Donations à terme.....	48
I – Principes	48
II – Donation facultative.....	49
III – Donation alternative	49
Section 5 : Dot.....	49
CORRIGES DES EXERCICES	51

Introduction

La gestion de patrimoine a pris son essor en apportant les solutions appropriées aux objectifs des clients. Parmi les objectifs récurrents figure tout naturellement la transmission du patrimoine ou, plus exactement, la transmission organisée du patrimoine.

Les outils juridiques ne manquent pas – régime matrimonial, dispositions à titre gratuit entre vifs et à cause de mort, assurance vie, etc. –, encore faut-il les utiliser à propos... et savoir les combiner, afin de ne pas défaire par maladresse un ouvrage patiemment tissé.

Pour en venir plus directement au sujet du présent cours, à savoir les donations et donations partages, il va sans dire que sa pertinence reste liée à un corpus juridique qu'il convient de maîtriser. Il est en effet souhaitable d'utiliser des outils en les connaissant (effets, risques, etc.).

L'objectif premier de ce cours est donc d'aider chacun à percevoir ses limites, tout en les repoussant, cela va de soi. Les apprentis sorciers n'ont que rarement fait la fortune de leurs clients. Il vaut toujours mieux passer du temps à bâtir une solution pertinente et sûre que se lancer sans filet et devoir ensuite rattraper les erreurs commises, si tant est que cela reste possible.

Dans un même ordre d'idée, nous verrons que la démarche à laquelle invite le cours s'inscrit dans le cadre d'une collaboration en bonne intelligence avec un professionnel qu'on ne peut contourner sans risque dans le domaine qui nous intéresse : le notaire. A la lumière de nos travaux, vous pourrez mieux juger des difficultés de son art.

Pour la bonne compréhension des diverses notions explicitées infra, nous aurons l'occasion d'effectuer quelques incursions hors de notre domaine réservé. Par souci de concision, elles se limiteront à l'essentiel ; les disciplines enseignées par ailleurs compléteront donc utilement les connaissances à acquérir ici.

Outre le contexte juridique, notre étude visera également à explorer un contexte économique qu'il serait malvenu de méconnaître.

En conséquence, le présent cours, s'il est ambitieux, n'a pas vocation à être un cours de droit, au sens strict du terme. Il n'aspire pas à l'exhaustivité mais reprend les éléments juridiques essentiels à une bonne pratique des donations et des donations partages.

Seront donc tour à tour abordés, dans la présente étude, les principes des donations (partie I) et les différents types de donations (partie II).

PARTIE 1 : LES PRINCIPES DES DONATIONS

Chapitre 1 : Définition des donations : le fond et la forme

Section 1 : Définition

« La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne » (C. civ., art. [893](#), al. 1^{er}).

Cette définition, introduite par la loi du 23 juin 2006 réformant les successions et libéralités, trace les contours de notre domaine d'investigation. La libéralité peut être faite par donation entre vifs ou par testament. Nous nous attacherons ici à la première de ces possibilités.

« La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte » (C. civ., art. [894](#)).

Les donations sont ainsi définies par trois critères essentiels :

- l'intention de gratifier (ou *animus donandi*),
- l'appauvrissement du donateur et l'enrichissement corrélatif du donataire,
- ainsi que le dessaisissement irrévocable du donateur.

La volonté de donner est un élément nécessaire à caractériser la donation. L'intention libérale qui préside à l'opération écarte les autres qualifications que pourrait revêtir l'acte. En effet, en l'absence d'*animus donandi*, la remise de fonds pourrait notamment s'analyser comme un prêt. L'intention libérale doit être cause de l'appauvrissement de l'un – le donateur – et l'enrichissement corrélatif de l'autre – le donataire.

Remarque pratique

L'incontournable intention libérale !

La Cour de cassation vient de rendre une rafale d'arrêts dont le point commun est de renvoyer systématiquement à l'intention libérale (Cass. 1^{er} civ., 18 janv. 2012, n° [09-72.542](#), [10-25.685](#), [10-27.325](#) et [11-12.863](#)), tranchant ainsi nettement avec ses positions antérieures (rapport quasiment automatique en cas d'hébergement gratuit prolongé par exemple ; cf. infra).

S'agissant de qualifier différents avantages indirects – et de déterminer en conséquence la prise en compte qui doit en être faite –, la Cour rejette les pourvois lorsque les juges du fonds ont bien mis la preuve de l'intention libérale à la charge de ceux qui invoquent la donation, et casse les arrêts dans le cas contraire.

Retour aux fondamentaux ? Il nous semble que c'est le cas, en effet, ce d'autant que la Cour de cassation semble ferme sur sa nouvelle ligne (en ce sens, par exemple, Cass. 1^{er} civ., 25 sept. 2013, n° [12-24.779](#) ou Cass. 1^{er} civ., 13 nov. 2014, n° [13-20.442](#)).

Par ailleurs, une attention toute particulière doit être apportée au dessaisissement irrévocable du donateur. S'il paraît en somme fort logique, il ne doit pas être perdu de vue lorsque la transmission du patrimoine devient un alibi à la réalisation d'économies fiscales.

L'adage « donner et retenir ne vaut » ne doit jamais cesser d'éclairer le chemin du praticien avisé, sous peine de graves désillusions (vis-à-vis de l'administration fiscale notamment, laquelle recourt d'ailleurs parfois, en la matière, à la procédure d'abus de droit).

Ceci n'empêche en revanche aucunement le recours à des réserves, charges et conditions, que nous étudierons et qui permettront, en toute sécurité juridique, de « tempérer » ce principe fondamental sans jamais le renier (n'en déplaise alors à l'administration fiscale...).

L'adage doit également appeler l'attention du donateur sur les lourdes conséquences de l'acte de donation, lequel revêt un caractère irrévocable que nous préciserons infra.

Section 2 : Conditions de validité

I – Condition de forme : principe et exceptions

A – Nécessité d'un acte notarié

Il existe tout d'abord une condition de forme importante, à défaut d'être incontournable : « *Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats* » (C. civ., art. [931](#)).

L'acte de donation doit donc revêtir la forme solennelle, sous peine de nullité. Tel est le formalisme dérogatoire au droit commun souhaité par le législateur afin d'inscrire dans un cadre protecteur le principe exceptionnel d'irrévocabilité des donations.

« *La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès* » (C. civ., art. [932](#), al. 1^{er}).

Pour que la donation soit parfaite, il est donc nécessaire que le donataire accepte la libéralité qu'entend lui consentir le donateur. L'acceptation pourra être faite par un acte postérieur, du vivant du donateur. Elle devra revêtir la même forme, savoir un acte authentique dont il restera minute.

On notera que l'engagement de signer un acte de donation est, comme la libéralité elle-même, soumis à la forme authentique (Cass. 1^{er} civ., 17 oct. 2018, n° [17-22.021](#) & [17-26.573](#)).

EXERCICE N°1

René A. vient de décéder. Il laisse pour héritiers des neveux et nièces.

L'un d'entre eux, Christophe, explique que son oncle lui avait donné un appartement sis à Nice. Il produit une lettre manuscrite de son oncle à l'appui de ses propos.

Question :

Christophe est-il propriétaire de cet appartement ?

Réponse :

B – Absence de formalisme : le don manuel

Il existe cependant un certain nombre d'exceptions au formalisme qui gouverne les donations, au premier rang desquelles figure le don manuel, dont la licéité est admise par la jurisprudence comme par la doctrine.

Cette exception a priori étonnante résulte d'une lecture littérale de l'article [931](#) du Code civil : la forme notariée est nécessaire seulement s'il y a un acte. En l'absence d'acte, l'obligation disparaît – même si d'aucuns estiment de ce fait que le don manuel doit être lui-même regardé comme un acte.

Un don manuel suppose, pour être réalisé, une tradition réelle réalisant la dépossession définitive et irrévocable du donateur. Les biens qui peuvent faire l'objet d'une transmission de la main à la main – avec, au moins historiquement, une remise matérielle de la chose – peuvent donc échapper au formalisme de rigueur. Les meubles corporels dont le transfert n'est pas soumis à publicité peuvent ainsi être transmis sous forme de don manuel.

S'adaptant aux transformations de la société, la jurisprudence a admis que la tradition peut être effectuée par jeu d'écritures. Le don manuel peut désormais être réalisé au moyen d'une remise de chèque (provisionné s'entend ; en ce sens, Cass. 1^{er} civ., 20 nov. 1985, n° [83-14.005](#)) ou d'un virement de compte à compte, tant pour des actions (Cass. 1^{er} civ., 27 oct. 1993, n° [91-13.946](#)) que pour du numéraire (Cass. 1^{er} civ., 12 juil. 1966).

On notera qu'il n'y a pas de dépossession irrévocable dès lors qu'un dépôt ou un virement est effectué sur un compte bancaire sur lequel le « donateur » dispose d'une procuration (CA Aix-en-Provence, 31 mars 2005). En effet, la preuve de l'intention libérale, liée à l'irréversibilité du transfert de fonds, n'est pas établie ici, le « donateur » pouvant reprendre d'une main ce qu'il donne de l'autre. Les sommes perçues au moyen d'une procuration sur un compte bancaire fait de celui qui les a prises un « *détenteur précaire, ne pouvant se prévaloir des règles de la possession* », et donc obligé de démontrer l'intention libérale du titulaire du compte pour conserver les deniers (Cass. 1^{er} civ., 13 févr. 2013).

Ces exemples prouvent, si besoin est, les risques inhérents au don manuel. En effet, exception faite de la condition de forme, les conditions d'existence et de validité des donations s'appliquent donc au don manuel... et le notaire n'est pas présent pour vérifier qu'il en est bien ainsi.

Ceci doit inciter, d'une part, à passer de préférence par une donation notariée ou, d'autre part, à assortir le don d'un pacte adjoint, s'il est adopté par les parties comme modalité de transmission.

Remarque pratique

A cheval sur le don manuel !

Les animaux peuvent faire l'objet d'un don manuel. La Cour de cassation a précisé qu'« *un cheval, sous réserve de la protection qui lui est due en tant qu'animal, être vivant doué de sensibilité, est soumis au régime des biens et, comme tel, susceptible d'appropriation dont la preuve peut être rapportée par une possession à titre de propriétaire* » (Cass. 1^{er} civ., 17 févr. 2016, n° [15-14.121](#)).

L'écrit fait son retour avec le pacte adjoint ; ce dernier est parfois analysé comme une convention récognitive qui en conséquence reconnaît la donation et en précise les modalités particulières (notamment les réserves, charges et conditions).

L'acte notarié n'est donc pas nécessaire, dès lors que le pacte prend effectivement place après la donation et n'en comporte pas l'acceptation, auquel cas la donation serait nulle (nullité absolue des donations sous seing privé).

Remarque pratique

Pratiques mal maîtrisées : gare aux conséquences des erreurs commises !

La rédaction du pacte adjoint est délicate car il ne doit pas pouvoir être confondu avec une donation sous seing privé, entachée de nullité absolue (en ce sens, Cass. 1^{er} civ., 15 oct. 1993). Aussi il est préférable d'utiliser le passé plutôt que le présent pour souligner l'autonomie de la tradition, et donc d'établir l'écrit postérieurement, par exemple sous l'intitulé « reconnaissance de don manuel ».

Autre danger : les conditions d'une donation notariée sont nulles pour avoir été stipulées dans un acte sous seing privé, et la nullité des conditions entraîne celle de la donation (Cass. 1^{er} civ., 17 oct. 2007, n° [05-14.818](#)).

En application des articles [931](#) à [933](#) du Code civil, qui énoncent des règles d'ordre public, la donation entre vifs ne produit effets que du jour où elle est acceptée par le donataire, qui peut être représenté à l'acte par la personne fondée de sa procuration passée devant un notaire ; la sanction de l'irrégularité est la nullité absolue (à propos de l'acceptation de la donation par un clerc de notaire investi d'une procuration établie sous seing privé : Cass. 1^{er} civ., 11 sept. 2013, n° [12-15.618](#)).

La forme du pacte adjoint pose donc un réel problème en pratique – trop souvent négligé, de surcroît.

Utiliser une lettre missive entre les parties, voilà un commencement de preuve par écrit. Il s'agirait d'opérer un échange de courriers – recommandé avec accusé de réception ? –, l'un annonçant le don manuel et ses modalités, l'autre, en retour, remerciant le donateur.

Mais il est évident qu'un document signé à la fois par le donateur et par le donataire serait préférable. A condition qu'il ne puisse être assimilé à une donation sous seing privé...

C – Absence de formalisme : donations indirecte et déguisée

Il existe enfin deux autres exceptions à la forme solennelle des donations, qui sont elles aussi souvent confondues : la donation indirecte et la donation déguisée.

Il convient pourtant de distinguer la donation déguisée, qui suppose la volonté de simulation, de la donation indirecte, qui ne comporte pas cet élément.

Ainsi la donation indirecte présente accessoirement le caractère d'une libéralité, sans pour autant que cela apparaisse dans l'acte. Celui-ci, pour autant, n'en reste pas moins parfaitement valable.

Parmi les très nombreux exemples de donations indirectes, on note les ventes et locations à vil prix, ainsi que les cautionnements et les clauses de répartition inégale des bénéfices, dans certains cas. Le fait pour le donataire de ne pas assumer la charge prévue par l'acte de donation peut également être considérée comme une donation indirecte ; ainsi, « *en ne réclamant pas pendant de longues années le paiement de la rente conçue en complément de retraite, [les parents] qui avaient déjà par le passé*

favorisé leur fils, avaient clairement manifesté l'intention de le gratifier en le déchargeant de l'obligation contractée en contrepartie de la donation » (Cass. 1^{er} civ., 15 mai 2019, n° 18-17.372).

L'assurance vie revêt parfois également le caractère de donation indirecte, notamment quand les circonstances – proximité du décès – rendent le droit de rachat illusoire (Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, et Cass. com., 26 oct. 2010).

En soutenant artificiellement l'activité professionnelle de son fils et en se substituant à lui dans le paiement de ses dettes, s'appauvrissant ainsi à son profit, une mère peut consentir une donation indirecte (Cass. 1^{er} civ., 18 mars 2020, n° 18-25.309). Idem s'agissant, toujours entre une mère et son fils, d'un abandon de fermages (Cass. 1^{er} civ., 21 sept. 2022, n° 20-22.139).

Ce qui réunit ces opérations ? Le déséquilibre volontaire... qui doit trouver sa cause dans l'intention libérale.

Remarque pratique

Preuve de l'intention libérale : une question de fond !

Des époux ont consenti une donation-partage de la nue-propriété de leurs biens immobiliers à leurs deux enfants ; par acte sous seing privé, ils ont accordé à leur fille la jouissance gratuite de l'immeuble qui lui avait été attribué, à charge pour elle d'assumer les dépenses afférentes au bien.

La Cour de cassation valide l'arrêt d'appel qui a tranché quant à l'*animus donandi* : « *en estimant souverainement que la jouissance par [le nu-propriétaire] de l'immeuble qui lui avait été attribué avait pour contrepartie son engagement de supporter l'ensemble des charges grevant l'immeuble, la cour d'appel a écarté l'intention libérale et, par là-même, exclu l'existence d'une libéralité* » (Cass. 1^{er} civ., 30 janv. 2013, n° 11-27.094).

A l'occasion d'un abandon d'usufruit par sa titulaire, la Cour de cassation a considéré que la donatrice « *entendait gratifier la société en accroissant la valeur de ses actions et ses biens dès lors que cette dernière était la bénéficiaire de la donation intervenue en sa faveur et non les enfants* ». (Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-19.733). Cette solution, discutable, a de lourdes conséquences fiscales (taxation entre étrangers au tarif de 60 %, sans oublier une possible taxation de la société à l'impôt sur les sociétés ; en ce sens, CE, 14 oct. 2019, n° 417095).

La donation déguisée, pour sa part, est généralement dissimulée sous la forme d'un acte à titre onéreux – très régulièrement une vente –, dont elle ne fait qu'emprunter les apparences. On trouve notamment ici les ventes et les reconnaissances de dettes fictives, également recherchées, mais pour d'autres raisons, par l'administration fiscale.

La validité des donations déguisées, qui s'apprécie selon le droit commun des donations, est le principe. Les libéralités faites sous couvert d'actes à titre onéreux sont ainsi valables lorsqu'elles réunissent les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l'apparence, les règles auxquelles elles sont assujetties quant au fond étant celles propres aux actes à titre gratuit (Cass. 1^{er} civ., 29 mai 1980 et 6 nov. 2013, n° 12-23.363).

La simulation a donc pour conséquence de soumettre la donation au rapport, à la réduction ou à la révocation pour l'une des causes légales, sauf manœuvres frauduleuses, auquel cas l'opération est nulle dans son entier.

De la même manière, en l'absence de déclaration de la donation à la succession dans une intention frauduleuse, les règles du recel successoral s'appliquent (même en présence d'une donation hors part reçue par un enfant ; Cass. 1^{er} civ., 4 mars 2015, n° [13-20.689](#)) : son auteur ne peut plus prétendre à aucune part dans les objets recelés (C. civ., art. [778](#)).

Le recel ne peut bien sûr être invoqué que par ceux à qui il a porté préjudice au titre de l'égalité entre cohéritiers ou au titre de la protection de la réserve (Cass. 1^{er} civ., 25 mai 2016, n° [15-14.863](#)). Par ailleurs, après avoir constaté que « *la donation (...) avait porté sur une somme d'argent et non sur les actions que les deniers avaient permis d'acquérir* », la Cour de cassation a considéré que les frère et sœur « *ne pouvaient prétendre, au titre d'un recel successoral, à la restitution des actions et dividendes* » (Cass. 1^{er} civ., 8 oct. 2014, n° [13-10.074](#)).

Remarque pratique

Présomption de déguisement : règles de l'article 918 du Code civil.

La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible et l'éventuel excédent sujet à réduction (cf. infra). Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations (C. civ., art. [918](#)).

La présomption de donation déguisée hors part successorale ainsi édictée est irréfragable (pas même écartée par la preuve que l'héritier s'est acquitté de la contrepartie de l'aliénation), mais doit être appliquée de manière stricte : ainsi l'échange n'est-il pas assimilé à la vente et donc pas concerné par la présomption (en ce sens, Cass. 1^{er} civ., 25 sept. 2013, n° [12-20.541](#)).

Le Conseil constitutionnel a validé ce texte (Décision [n° 2013-337 QPC, 1^{er} août 2013](#)), au champ d'application « *précisément défini et (...) en adéquation avec l'objet de la loi* » (protéger les héritiers réservataires).

La Cour de cassation s'est montrée conciliante avec les parties en écartant l'application de ce texte dès lors que les circonstances « *démontraient qu'elles poursuivaient un objectif global de transmission, connu et accepté par l'ensemble des héritiers réservataires* » (Cass. 1^{er} civ., 26 janv. 2022, n° [20-14.155](#), caractère strictement identique et quasi-concomitance des cessions de parts litigieuses au profit de tous les enfants à la suite d'actes de même nature).

II – Conditions de fond : validité de l'acte

La donation doit respecter les autres conditions générales de validité des contrats, savoir (C. civ., art. [1128](#)) :

- 1° Le consentement des parties ;
- 2° Leur capacité de contracter ;
- 3° Un contenu licite et certain.

Cela commence, bien sûr, par un grand principe : seul celui qui est sain d'esprit peut donner (C. civ., art. [901](#)), la preuve de l'insanité d'esprit incombant à celui qui l'invoque, sous le contrôle du juge.

Erreur, dol et violence vicient le consentement lorsque, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, toutes choses dont le caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances (C. civ., art. [1130](#)).

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat (C. civ., art. [1131](#)).

Si le vice du consentement qu'est la violence – physique mais aussi morale – est parfaitement appréhendable (donations « consenties » sous la menace), précisons que l'erreur peut également survenir, bien que plus rarement (erreur sur l'objet de la donation mais également erreur sur la personne du donataire, avec par exemple la découverte qu'une filiation présumée était erronée).

Le dol, en tant que manœuvre destinée à tromper, peut s'envisager dans certaines situations (avec par exemple le détournement frauduleux de l'affection du donateur). Il nécessite démonstration de l'intention de tromper (en ce sens, Cass. 1^{re} civ., 25 juin 2014, n° [13-23.925](#)).

Quant à la capacité des parties à disposer entre vifs – laquelle s'apprécie évidemment au jour de la donation –, elle peut être largement réduite par la loi (en général par mesures de protection, pour les incapables majeurs comme pour les mineurs). L'acceptation d'une donation qui ne comprend aucune charge est possible par chacun des père et mère du mineur non émancipé. En revanche, l'accord des deux parents est requis en présence de charges.

Remarque pratique

Autorisation d'une donation : cas d'une personne sous habilitation familiale

Selon l'[article 494-6, alinéa 4](#), du Code civil, « la personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ».

Pour la Cour de cassation, « il incombe par conséquent au juge des contentieux de la protection, de s'assurer, d'abord, au vu de l'ensemble des circonstances, passées comme présentes, entourant un tel acte, que, dans son objet comme dans sa destination, la donation correspond à ce qu'aurait voulu la personne protégée si elle avait été capable d'y consentir elle-même, ensuite, que cette libéralité est conforme à ses intérêts personnels et patrimoniaux, en particulier que sont préservés les moyens lui permettant de maintenir son niveau de vie et de faire face aux conséquences de sa vulnérabilité » ([Cass. 1^{re} civ., 15 déc. 2021, n° 21-70.022](#)).

Il existe également un certain nombre d'interdictions de recevoir (notamment personnel médical et ministres du culte qui ont accompagné une personne pendant la maladie dont elle meurt ; en ce sens, [C. civ., art. 909](#) et [CASF, art. L 116-4](#)), dans un souci de protection des héritiers plus que du disposant lui-même. Le Conseil constitutionnel a cependant considéré comme inconstitutionnelle la nullité des libéralités consenties à des employés de maison ([Cons. const., 12 mars 2021, n° 2021-888 QPC](#)).

S'agissant de l'objet, il doit être déterminé – ou à défaut déterminable, la donation portant sur un bien qui est dans le commerce – mais également licite.

Pour terminer, la cause de la donation doit exister et être licite. En la matière, il convient de noter que la jurisprudence ne censure plus désormais pour illicéité la donation contribuant à entretenir une relation adultère (Cass. 1^{er} civ., 3 févr. 1999, n° [96-11.946](#)).

Remarque pratique

Difficile d'imposer un partage amiable...

Afin de « diriger » ses deux enfants vers un partage amiable, une mère a précisé : « *le partage de mes biens devra avoir lieu à l'amiable. Tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de ma succession qui lui est reconnue par la loi* ».

Pour la Cour de cassation, « *cette clause, qui avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage, devait être réputée non écrite* » (Cass. 1^{er} civ., 13 avr. 2016, n° [15-13.312](#)).

Chapitre 2 : Effet des donations

Section 1 : Transfert de propriété

La donation entraîne transfert de propriété du donateur au donataire. Ledit transfert se fait en principe immédiatement et sans formalité.

Section 2 : Principe d'irrévocabilité

De surcroît, la donation est alors irrévocable. Si l'irrévocabilité est le principe des conventions (qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites), elle souffre en général certaines exceptions comme le consentement mutuel des parties (C. civ., art., [1193](#)).

Dans ce cas, la question est de savoir à quoi correspond précisément la révocation à l'amiable ainsi opérée : la rétrocession des biens ou droits transmis s'analyse-t-elle comme une nouvelle libéralité, comme une opération onéreuse (en présence d'une contrepartie) ou encore l'exécution d'une obligation alimentaire ? Le traitement (civil mais aussi fiscal) de l'opération s'en trouvera changé.

I – Principes généraux

Le formalisme lié aux donations trouve en majeure partie sa justification dans cette irrévocabilité dite « spéciale » – même si elle a été largement rattrapée par celle des contrats ordinaires (cf. infra).

Restent alors les causes légales de révocation des donations, au nombre de trois (C. civ., art. [953](#)) :

- l'inexécution des conditions sous lesquelles aura été faite la donation,
- l'ingratitude du donataire
- et la survenance d'enfant.

Sont visées ici les seules causes de révocation unilatérale par le donateur – lequel ne peut s’arroger dans l’acte une faculté de revenir sur son intention libérale. Une révocation par consentement mutuel reste en revanche parfaitement possible (en ce sens, CE 19 nov. 2004, n° [249358](#)).

Notons que les deux premières causes – inexécution des conditions et ingratitude – nécessitent une action en justice (C. civ., art. [956](#)), alors que la dernière – survenance d’enfant –, non.

Tout d’abord, les donations faites par une personne sans enfants ou descendants vivants lors de la donation étaient ainsi révoquées de plein droit – c’est-à-dire sans nécessité d’une décision judiciaire mais également, et c’était fort ennuyeux, sans possibilité d’y renoncer – par la survenance d’un enfant du donateur (C. civ., art. 960 ancien).

Si la survenance d’enfants issu du donateur, même après son décès (enfant posthume), ou adoptés par adoption plénière, entraîne bien révocation de plein droit, de quelque valeur que la donation puisse être et à quelque titre qu’elle ait été faite, il est désormais nécessaire que ladite révocation soit prévue dans l’acte de donation (C. civ., art. [960](#) nouveau). Le fait que l’enfant du donateur soit conçu lors de la donation n’y change rien (C. civ., art. [961](#)).

Il convient d’appliquer la nouvelle règle – révocation pour survenance d’enfant seulement si elle est prévue dans l’acte – uniquement pour les donations consenties après le 1^{er} janvier 2007.

En revanche, s’agissant des donations antérieures, la révocation reste automatique (C. civ., art. 964 ancien) et le seul moyen de confirmer la donation révoquée est d’en consentir une nouvelle du ou des mêmes biens.

Nous reviendrons plus loin sur les conditions qui peuvent figurer dans un acte de donation (ou dans un pacte adjoint) et nous verrons dans quelle mesure il convient de tempérer le principe posé ci-dessus.

Notons simplement qu’en cas de révocation intervenant pour inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire. Le donateur aura d’ailleurs contre les tiers détenteurs des immeubles donnés tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même (C. civ., art. [954](#)).

La révocation pour cause d’ingratitude, pour sa part, n’autorise à revenir ni sur les aliénations faites par le donataire, ni sur les hypothèques et autres charges réelles qu’il aura imposé sur l’objet de la donation dès lors qu’elles sont antérieures à la publication de la demande en révocation. Dans ce cas, le donataire devra restituer la valeur des objets aliénés au temps de la demande et les fruits perçus à compter de ce jour (C. civ., art. [958](#)).

La demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit (C. civ., art. [957](#) ; Cass. 1^{er} civ., 1^{er} févr. 2012, n° [10-27.276](#) pour une demande d’expulsion du donateur). Un légataire universel a la qualité d’héritier au sens de ce texte (Cass. 1^{er} civ., 27 janv. 2021, n° [19-18.278](#)).

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que (C. civ., art. [955](#)) :

- si le donataire a attenté à la vie du donateur,

- s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves
- ou s'il lui refuse des aliments.

Notons que les donations en faveur du mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude (C. civ., art. [959](#)).

Si la révocation d'une donation peut toujours intervenir par consentement mutuel, l'opération doit néanmoins avoir une cause licite ; en cas de litige, le juge doit vérifier « si la cause de l'acte révocatoire ne résidait pas dans la volonté des parties de contourner les dispositions d'ordre public » (Cass. 1^{er} civ., 30 nov. 2022, n° [21-11.507](#), à propos d'une tentative de contournement des règles de la réserve héréditaire).

EXERCICE N°2

En 2010, Georges a fait donation à son fils Antoine d'une propriété immobilière sise à Biarritz, à charge pour Antoine de verser à son père une rente viagère fixée à 300 €/mois.

Depuis juillet dernier, Antoine ne verse plus cette rente.

Ses frères et sœurs prétendent que cette donation est nulle en raison du non paiement de la rente.

Questions :

La donation est-elle anéantie ?

La donation peut-elle être révoquée ? Si oui, comment faire ?

Réponses :

II – Cas des donations de biens présents entre époux

Le cas des donations entre époux mérite une attention particulière. Depuis le 1^{er} janvier 2005, les donations de biens présents ne sont plus révocables qu'en vertu des règles de droit commun explorées supra – exception faite de la survenance d'enfants, nous l'avons vu (C. civ., art. [1096](#), al. 2). Auparavant, ces mêmes donations étaient par principe révocables à tout moment (règle d'ordre public).

Les donations rémunératoires, qui récompensent des services rendus au donateur par le donataire, ne constituent pas des libéralités et échappent aux règles applicables à ces dernières (rapport, réduction et révocabilité ; Cass. 1^{er} civ., 30 mai 1979).

Dans tous les cas, « *il appartient à l'époux qui soutient que les paiements qu'il a effectués pour le compte de son conjoint constituent une donation révocable d'établir qu'ils n'ont pas eu d'autre cause que son intention libérale* » ([Cass. 1^{er} civ., 16 déc. 2020, n° 19-13.701](#)). A noter que, « *sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens afin de financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage* », ce qui ouvre la porte à la qualification de donation rémunératoire ([Cass. 1^{er} civ., 9 févr. 2022, n° 20-14.272](#), pour une donation rémunératoire de 475 000 € validée au profit de l'épouse qui avait eu le désir de monter son

cabinet de publicité mais qui, en raison de l'opposition de son conjoint, avait cessé toute activité professionnelle et s'était occupée de manière plus intensive des enfants et de son conjoint, permettant à celui-ci de gérer ses affaires).

Remarque pratique

Donation rémunératoire : elle n'a de donation que le nom !

La donation rémunératoire correspond, par exemple, à la rémunération d'un service rendu par un époux qui est au-delà de la simple contribution aux charges du mariage. Ainsi, le fait d'avoir mis sa carrière professionnelle entre parenthèses et surtout d'avoir collaboré avec son conjoint sans rémunération peut amener les juges à une telle analyse.

Parmi les questions restées alors en suspens, on trouve la « rétroactivité » potentielle de l'irrévocabilité. Quid des donations intervenues avant la date fatidique ?

La loi n'est en fait applicable que pour les donations consenties après le 1^{er} janvier 2005, ce qui est de nature à conforter les époux entre qui avaient consenti une donation au regard de la règle de révocation en cours à l'époque. Une réponse ministérielle (Rép. Roustan, JOAN 7 mars 2006) et une décision de la Cour de cassation (Cass. 1^{er} civ., 10 juill. 2013, n° [11-28.124](#)) ont confirmé cette interprétation, expressément retenue par la loi portant réformant les successions et libéralités.

Ces nouvelles règles, une fois bien établies, doivent améliorer la sécurité juridique en général et accélérer la liquidation des intérêts patrimoniaux en cas de séparation.

Remarque pratique

Donation de biens présents avant le 1^{er} janvier 2005 et divorce

Si, au cours d'une procédure de divorce, un époux a invité le juge à prendre en considération, pour la fixation de la prestation compensatoire, les droits de son conjoint dans un immeuble indivis acquis grâce à la donation qu'il invoquait, donation antérieure au 1^{er} janvier 2005, il peut par là même avoir marqué sa renonciation non équivoque à user ultérieurement de la faculté de révocation de la libéralité (Cass. 1^{er} civ., 10 juin 2015, n° [14-15.615](#)).

Notons qu'afin de gérer au mieux le problème de l'usufruit successif – qualifié de donation à terme de bien présent par la Cour de cassation –, le législateur a précisé que les donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage consenties à compter du 1^{er} janvier 2007 restent révocables (C. civ., art. [1096](#), al. 2, *a contrario*).

De telles donations consenties entre le 1^{er} janvier 2005 et le 1^{er} janvier 2007 sont librement révocables (loi du 23 juin 2006, art. [47-III](#), interprétant la loi du 26 mai 2004).

La donation entre époux pendant le mariage – comprendre « donation de biens à venir » – est, pour sa part, assimilée à une disposition testamentaire. Elle en conserve une libre révocabilité (C. civ., art. [1096](#), al. 1^{er}). Pas plus que la donation de biens présents elle n'est révoquée par la survenance d'enfants (C. civ., art. [1096](#), al. 3). En raison de sa nature, elle est étudiée dans le cadre de la transmission à cause de mort.

Simplement, compte tenu des liens étroits entre transmission à titre gratuit entre vifs et à cause de mort, il apparaît utile de préciser ici que, depuis le 1^{er} janvier 2007 (date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006), les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, ledit conjoint pouvant en réclamer le complément sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité disponible spéciale entre époux définie à l'article [1094-1](#) du Code civil (C. civ., art. [758-6](#)).

Suite à la réforme des droits du conjoint survivant (loi du 3 déc. 2001 applicable aux successions ouvertes après le 1^{er} juillet 2002), un doute subsistait en la matière de cumul des droits successoraux légaux et des libéralités consenties par une donation au dernier vivant.

La Cour de cassation a précisé que ce cumul ne pouvait ni porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l'une des quotités disponibles spéciales permises entre époux (Cass., avis, 26 sept. 2006, n° [006-0009](#)).

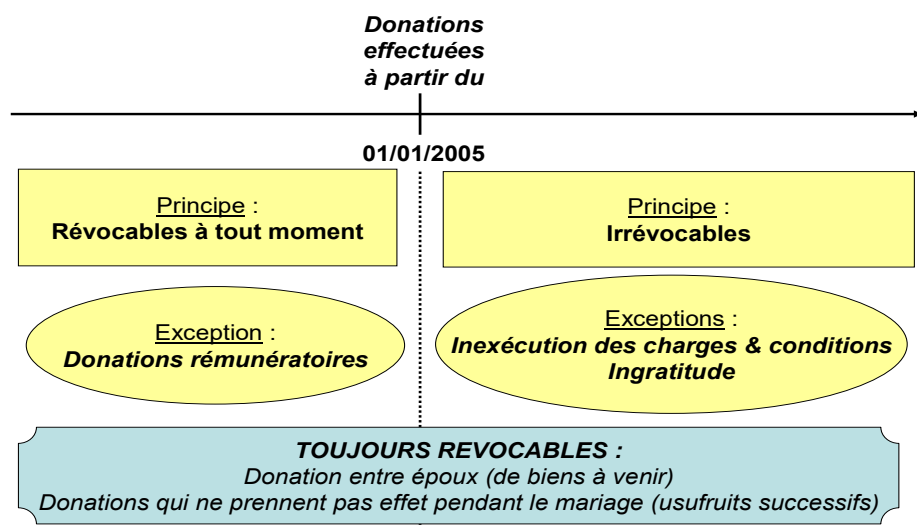
L'abrogation du 2^e alinéa de l'article [1099](#) du Code civil par la loi du 26 mai 2004 fait que la donation déguisée de biens présents entre époux consenties depuis le 1^{er} janvier 2005 ne sont plus nulles de plein droit. Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien (C. civ., art. [1099-1](#)).

Remarque pratique

Donation de biens présents entre époux : pas de clause de non divorce !

Les dispositions impératives de l'article [265](#), alinéa 1^{er} du Code civil font obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce (Cass. 1^{er} civ., 14 mars 2012, n° [11-13.791](#)).

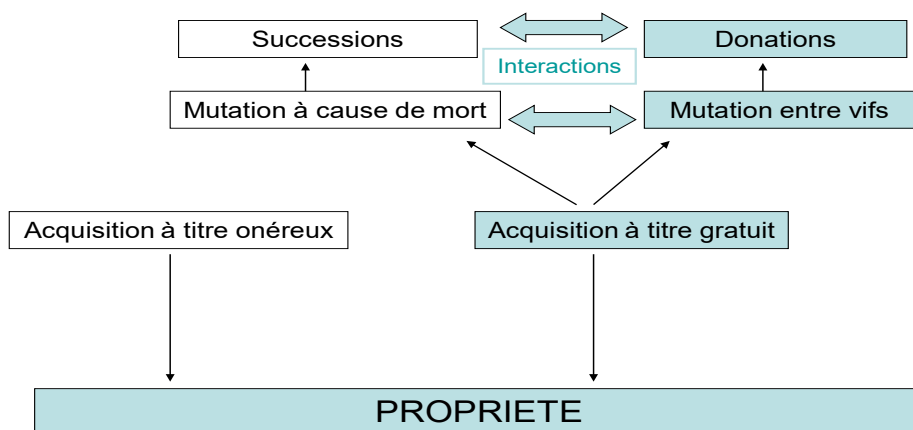
Sort des donations entre époux : tableau de synthèse



PARTIE 2 : LES DIFFERENTS TYPES DE DONATIONS

Chapitre 1 : Nature des donations eu égard à leur traitement successoral

Si la transmission à cause de mort fait l'objet d'un cours à part entière, les interactions avec la transmission entre vifs ont une telle importance qu'il n'est pas possible d'étudier les donations sans aborder leur sort dans le cadre de la succession.



Afin de comprendre quels mécanismes sont en jeu, rappelons tout d'abord les grands principes qui régissent la transmission en droit français. L'idée principale est simple : il existe des entraves légales à la libre disposition du patrimoine.

« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre » (C. civ., art. [913](#)).

Ainsi, les enfants – pour ne citer qu'eux – ont dans la succession de leur auteur une part réservée, appelée réserve héréditaire, qu'ils doivent en principe recevoir en pleine propriété, sans charge ni condition. La réserve globale est répartie par parts égales entre ceux qui en bénéficient.

Reste donc une portion de patrimoine sur laquelle chacun a libre disposition : c'est la quotité disponible.

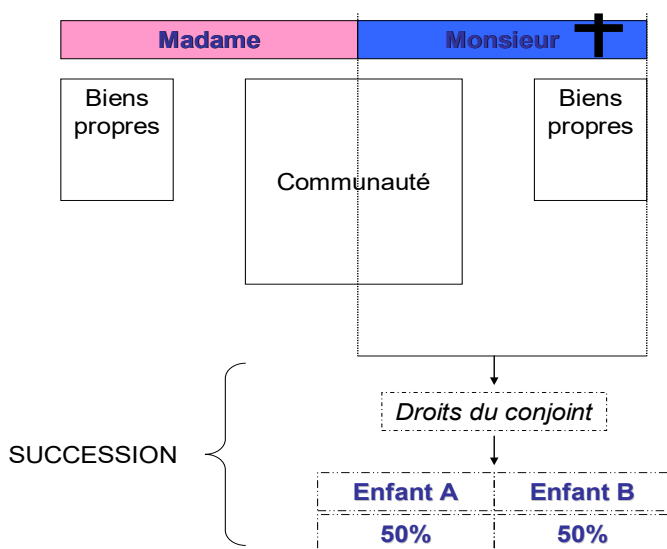
Afin que la protection de la réserve soit effective, il doit être tenu compte non seulement des dispositions à cause de mort mais également des dispositions entre vifs. Ce qui vaut pour la protection de la réserve vaut d'ailleurs pour le maintien de l'égalité entre enfants.

Il existe ainsi deux mécanismes distincts : le rapport, qui vise à garantir l'égalité entre enfants (par souci de simplification, nous ne nous occuperons ici que de la transmission aux enfants), et la réduction, qui pour sa part est destinée à garantir le service de la réserve.

L'un comme l'autre prennent place lors des opérations consécutives à la succession (lors du partage pour le rapport, et dès l'ouverture de la succession pour la réduction).

Prenons l'exemple d'époux mariés sous le régime de la communauté légale avec deux enfants communs uniquement (exemple que nous conserverons ensuite pour illustrer plus aisément nos propos relatifs à la nature des donations).

Plaçons-nous au décès de Monsieur, en l'absence de dispositions entre vifs ou à cause de mort. Chacun des enfants bénéficiera de la moitié du patrimoine du défunt (ses biens propres et la moitié de la communauté), sous réserve des droits du conjoint. Si ce dernier opte pour le 1/4 des biens de la succession en propriété, chacun des enfants recevra 3/8 du patrimoine en propriété.



D'une situation relativement simple, nous allons passer – toujours dans le même cadre familial – à une situation sensiblement plus complexe... mais aussi plus proche de la réalité, tant sur le plan du fonctionnement du régime matrimonial que sur le plan de la transmission.

Outre les créances et récompenses entre époux qu'il conviendra de régler, il faudra s'attacher à traiter la transmission entre vifs et à cause de mort du patrimoine, qu'elle concerne le conjoint, les enfants ou des tiers. S'agissant des donations, nous allons voir l'importance de leur nature dans le cadre de cette prise en compte.

Section 1 : Donations en avancement de part successorale

Tout héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs.

EXERCICE N°3

Alain décède *ab intestat*, laissant deux enfants, Anna et Paul.

De son vivant, Alain avait consenti une donation en avance de part successorale à Paul.

Question :

Quid des droits des enfants dans la succession de leur père ?

Réponse :

Le rapport, qui ne se fait donc qu'à la succession du donateur (C. civ., art. [850](#)), est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était inéluctable au jour de son acquisition en raison de sa nature (ex. : automobile), il n'est pas tenu compte alors de la subrogation (C. civ., art. [860](#)).

Le dispositif a été validé par la Cour de cassation, celle-ci refusant de transmettre une QPC en la matière car estimant que « *la règle de subrogation liquidative contestée (...) permet de parer aux risques de fraude consistant, pour l'héritier donataire, à limiter artificiellement le montant du rapport, en vendant le bien donné pour procéder à un autre investissement à son seul profit* » ([Cass. 1^e civ., 14 févr. 2024, n° 23-19.059](#)).

Remarque pratique

Une véritable évaluation, pas un abattement.

Pour fixer le montant du rapport d'un terrain donné à un homme par ses parents, une cour d'appel a appliqué un abattement de 25 % sur la valeur au partage du bien pour tenir compte du fait que le donataire l'a viabilisé. Elle a été sanctionnée par la Cour de cassation pour ne pas avoir recherché, comme l'exige le texte, la valeur du bien à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation ([Cass. 1^e civ., 9 févr. 2022, n° 20-20.587](#)).

Le rapport d'une donation faite sous couvert d'une vente à moindre prix n'est dû que pour l'avantage ainsi conféré, correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé (Cass. 1^e civ., 11 juill. 2019, n° [18-19.415](#)).

Remarque pratique

Cristalliser les valeurs en un point unique.

S'agissant de prendre en compte la valeur rapportable d'un terrain donné non encore constructible mais devant être, à dire d'expert, « assimilé à un terrain d'urbanisation future » – autrement dit, avec de belles perspectives de constructibilité –, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, « *prenant en compte un hypothétique changement de destination de l'objet de la donation, ne s'est pas placée à l'époque du partage pour en apprécier la valeur* » (Cass. 1^e civ., 13 févr. 2013).

EXERCICE N°4

Alain décède *ab intestat*, laissant 2 enfants, Anna et Paul.

De son vivant, il avait fait donation à Paul d'un studio. Valeur au jour de la donation : 45.000 €. Valeur au jour du partage 60.000 €. Paul n'a pas réalisé de travaux.

A son décès, Alain laisse sa maison (200.000 €) et divers avoirs financiers (40.000 €).

Question :

Quid des droits des enfants dans la succession de leur père ?

Réponse :

EXERCICE N°5

Mêmes données que dans l'exemple précédent.

Mais cette fois Alain avait également consenti une donation à Anna, portant sur une maison alors évaluée à 150.000 €. Au jour du partage cette maison vaut 200.000 €.

Les biens qu'Alain laisse à son décès ne sont plus que ses divers avoirs financiers (40.000 €).

Question :

Quid des droits des enfants dans la succession de leur père ?

Réponse :

EXERCICE N°6

Pierre a donné, en avance de part successorale, à son fils Mathieu une maison valant 100. Mathieu a investi 10 pour faire réaliser une piscine.

Suite au décès de Pierre, le partage successoral intervient entre Mathieu et sa sœur Delphine. La maison vaut 150. La maison sans la piscine est estimée à 120.

Question :

Quel est le montant du rapport successoral dû par Mathieu ?

Réponse :

Remarque pratique

Modification des règles du rapport par convention entre héritiers.

Des héritiers avaient établi une convention, avant l'ouverture de la succession, selon laquelle les dons manuels qu'ils avaient reçus seraient rapportés à la succession affectés d'un indice à déterminer lors du partage. Cette convention constituait une modification licite des règles du rapport et non un pacte sur succession future prohibé ([Cass. 1^{er} civ., 18 mai 1994, n° 92-11.829](#)).

Sauf stipulation contraire dans l'acte de donation, cette dernière est considérée comme rapportable lorsqu'elle bénéficie à un héritier présomptif. Elle est dite « en avancement de part successorale » – et auparavant en avancement d'hoirie, l'hoirie étant un synonyme peu usité de succession –, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme une avance sur part successorale. Dès lors, il est clair que la donation n'a pas vocation à rompre l'égalité entre les cohéritiers en avantageant l'un d'entre eux.

En application de l'article [847](#) du Code civil, les dons faits directement aux petits-enfants, eux-mêmes enfants de ceux qui se trouvent successibles à l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport ; le parent venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter (Cass. 1^{er} civ., 6 mars 2019, n° [18-13.236](#)).

EXERCICE N°7

Mêmes données que dans l'exemple précédent.

A son décès Pierre laisse divers biens évalués à 300.

Question :

Quels sont les droits des enfants dans la succession de leur père ?

Réponse :

On peut constater que la donation ne rompt pas l'égalité globale entre les enfants. Le rapport se fait en moins prenant (C. civ., art. [858](#)), c'est-à-dire en valeur. Le montant du rapport est ainsi imputé sur les droits du donataire, en l'occurrence d'abord sur sa réserve et ensuite sur la part lui revenant dans la quotité disponible (C. civ., art. [919-1](#)). Par conséquent, il n'a pas à régler d'indemnité si lesdits droits sont suffisants.

Remarque pratique

Conjoint et rapport : une place à part.

Si le conjoint survivant n'est finalement pas débiteur du rapport pour n'en être pas créancier par ailleurs – étant exclu d'une égalité bâtie par la loi entre les enfants et malgré sa qualité d'héritier –, il se retrouve confronté à une logique assez similaire en matière d'imputation des libéralités qu'il a reçues sur ses droits légaux notamment puisqu'il est soumis à un « *rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues* » (application de [C. civ., art. 758-6](#), confirmée pour une donation déguisée par [Cass. 1^{er} civ., 12 janv. 2022, n° 20-12.232](#)).

EXERCICE N°8

Mêmes données que dans l'exemple précédent.

Mais cette fois, les biens laissés par Pierre à son décès sont évalués à 90.

Question :

Quels sont les droits des enfants dans la succession de leur père ?

Réponse :

EXERCICE N°9

Julie décède *ab intestat*, laissant 3 enfants, Romane, Thomas et Antoine. De son vivant, elle avait fait donation à chacun d'une somme de 50.000 €.

Romane l'a investie dans l'achat de son appartement (prix 100.000€, val partage 120.000 €).

Thomas a acquis un terrain pour 50.000 €, qui, en raison de la baisse des prix dans le secteur géographique, est en moins-value (val partage 45.000 €).

Antoine l'a utilisé pour s'acheter une voiture haut de gamme qu'il a encore mais qui ne vaut plus que 20.000 € au jour du partage.

A son décès, Julie laisse son appartement (450.000 €) et divers avoirs financiers (40.000 €).

Question :

Quels sont les droits des enfants dans la succession de leur mère ?

Réponse :

Remarque pratique

Don manuel d'une somme d'argent : quelles conséquences civiles ?

Les dons manuels faits aux enfants, en l'absence de précision contraire, sont faits en avancement de part successorale. Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien (C. civ., art. [860-1](#)). Du nominalisme monétaire, on revient donc aux règles sus-décrites de l'article [860](#). Cette exception « *tend à garantir l'équité en empêchant le donataire de se dispenser du rapport par l'achat d'un bien de consommation dont la valeur ne peut que diminuer* » ([Cass. 1^{er} civ., 14 févr. 2024, n° 23-19.059](#)). Tout est donc question de traçabilité...

Pour la Cour de cassation, « *ne constitue pas une acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil le financement, par des fonds donnés, de travaux de construction effectués par le propriétaire du terrain* », aussi « *le financement de ces travaux était sans incidence sur le montant du rapport de ce don* » ([Cass. 1^{er} civ., 14 mai 2014, n° 12-25.735](#)).

Le principe du rapport à la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, peut être écarté dans l'acte. S'il résulte par exemple d'une stipulation de rapport forfaitaire que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation sus-décrites, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale (C. civ., art. [860](#), al. 4 ; confirmé par Cass. 1^{er} civ., 6 nov. 2013).

Quelle est la finalité de la donation hors part successorale (dite « précipitaire » avant la réforme) et quelles en sont les modalités et conséquences ?

Section 2 : Donations hors part successorale

La logique des donations faites hors part successorale est différente de celle qui prévaut en matière de donation en avance de part successorale : cette fois, le donateur souhaite avantager l'un des cohéritiers.

La libéralité doit être hors part successorale ou avec dispense de rapport de manière expresse (C. civ., art. [919](#), al. 1^{er}). Elle s'impute sur la quotité disponible et l'excédent est sujet à réduction (C. civ., art. [919-2](#)).

La dispense de rapport dépend donc d'une précision expresse du donateur, et son absence, explicable voire logique, condamne la transmission à n'être qu'une simple avance.

Tel est le cas pour une donation déguisée (Cass. 1^{er} civ., 17 janv. 1995, n° [93-11.412](#) à propos de la cession d'une étude notariale moyennant un prix non versé) et pour une donation indirecte (Cass. 1^{er} civ., 25 févr. 2009, n° [07-20.010](#) à propos de la prise en charge des droits de mutation par le donataire lors d'une donation-partage à 5 des 6 enfants). Il n'est plus ici question d'assurer l'égalité mais de préserver, par l'action en réduction, la réserve des héritiers au jour du décès.

Remarque pratique

Caractère hors part : jusqu'au bout !

Si naturellement la déclaration que la donation est hors part successorale peut figurer dans l'acte de donation, elle peut aussi figurer dans une disposition postérieure, cette dernière devant être faite soit dans la forme des donations entre vifs, soit dans la forme testamentaire (en ce sens, C. civ., art. [919](#), al. 2).

Une donation peut donc être qualifiée de donation hors part « jusqu'au bout » (décès du donateur).

En revanche, passer d'une donation hors part à une simple avance de part ne se peut qu'en cas de « *volonté non équivoque (du donataire) de renoncer à se prévaloir de la donation précipitaire* » (Cass. 1^{er} civ., 26 janv. 2011, à propos d'un projet de partage égalitaire), dans une donation-partage le cas échéant (cf. infra).

Encore faut-il que la donation ait été acceptée en tant que donation hors part par le donataire car, si tel n'est pas le cas, le donateur peut, dans son testament, écarter le caractère hors part (Cass. 1^{er} civ., 29 juin 2011).

Les donations faites à un successible qui excèdent la portion disponible peuvent être retenues en totalité par les gratifiés, mais il doit désintéresser ses cohéritiers en argent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve (C. civ., art. [924](#)).

Il s'agit de reconstituer le patrimoine total du défunt à partir des biens existants au décès, desquels sont déduites les dettes et auxquels sont ajoutés tous les biens donnés (c'est la réunion fictive). Cette masse de calcul permet de déterminer réserve et quotité disponible.

Les biens donnés sont réunis fictivement pour leur valeur à l'ouverture de la succession d'après leur état à l'époque de la donation (récemment rappelé par Cass. 1^{er} civ., 22 oct. 2014, n° [13-24.034](#)). Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était inéluctable au jour de son acquisition en raison de sa nature, il n'est pas tenu compte alors de la subrogation (C. civ., art. [922](#)).

Remarque pratique

Somme d'argent utilisée à l'acquisition d'une nue-propriété : rapport et réunion fictive

La donation d'une somme d'argent employé à l'acquisition de la nue-propriété d'un bien dont le donateur achète concomitamment l'usufruit donne lieu à réunion fictive de la valeur de ce bien au jour de l'ouverture de la succession, d'après son état à l'époque de son acquisition ([Cass. 1^{er} civ., 17 oct. 2019, n° 18-22.810](#)) ; une même logique est applicable si la donation est rapportable, la valorisation s'opérant à l'époque du partage et visant l'égalité entre cohéritiers.

Pour terminer, notons l'importance et du rapport, et de la réduction : ainsi les héritiers réservataires peuvent prétendre au rapport et à la réduction de libéralités consenties par l'époux prédécédé alors même que les époux ont opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant (Cass. 1^{er} civ., 3 avr. 2019, n° [18-13.890](#)).

Remarque pratique

Valoriser, un art difficile... voire impossible.

S'il n'est jamais évident de valoriser un bien, qui plus est dans un état qui était le sien dans un passé parfois lointain, cela devient une gageure lorsque l'exercice concerne une entreprise.

Que vaudrait aujourd'hui l'entreprise dans l'état qui était le sien quelques années auparavant ? La question elle-même n'a guère de sens !

La Cour de cassation a reproché à une cour d'appel son refus de prendre en compte l'activité des donataires au sein de la société-cible dans une affaire complexe : une société holding avait en effet acquis au moyen d'un emprunt les titres de la société d'exploitation (société-cible), avant que les titres de la holding, faiblement valorisés compte tenu de la situation, soient donnés hors part à certains de leurs enfants.

En ignorant leur action au sein des organes sociaux, la cour d'appel n'a pas vérifié si « *la disparition du passif grevant cette société et la plus-value prise par les biens donnés résultaient indirectement du travail qu'ils avaient fourni* » (Cass. 1^e civ., 8 juill. 2009, n° [07-18.041](#)).

METHODOLOGIE : COMMENT DETERMINER SI UNE LIBERALITE DONNE LIEU A REDUCTION ET POUR QUEL MONTANT ?

- Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (montant)
- Quotité disponible et la réserve (quotité et montant)
- Imputations des libéralités (par secteur et ordre chronologique)
- Réduction (quotité)
- Partage (montant de l'indemnité de réduction, masse à partager et attributions)

Remarque pratique

Rapport des dettes : opération de partage, à la différence du rapport des donations.

Contrairement au rapport des donations ([C. civ., art. 843 et s.](#)), opération préalable au partage, le rapport des dettes des copartageants ([C. civ., art. 864 et s.](#)) fait partie des opérations de partage à proprement parler.

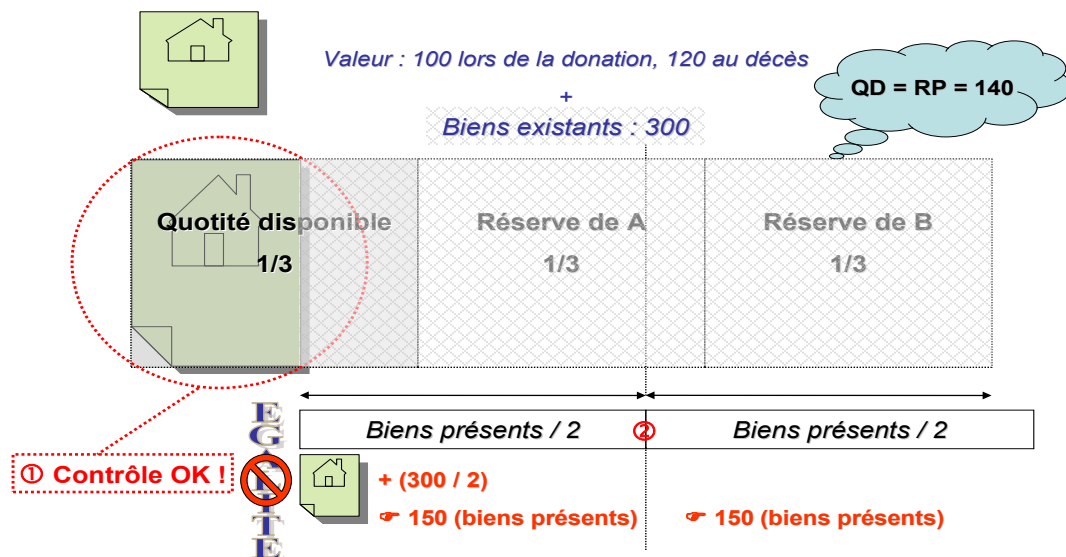
En conséquence, s'il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ([Cass. 1^e civ., 12 févr. 2020, n° 18-23.573](#), appliquant le droit commun de la preuve)

Revenons une nouvelle fois à notre famille. Nous envisageons toujours le décès du survivant des époux, les enfants, A et B, étant les héritiers.

La seule disposition prise en matière de transmission du patrimoine est une donation faite à A avec dispense de rapport.

Le bien, donné pour 100, vaut au jour du décès, dans l'état au jour de la donation, 120. Les biens existants ont une valeur de 300.

Dispense de rapport

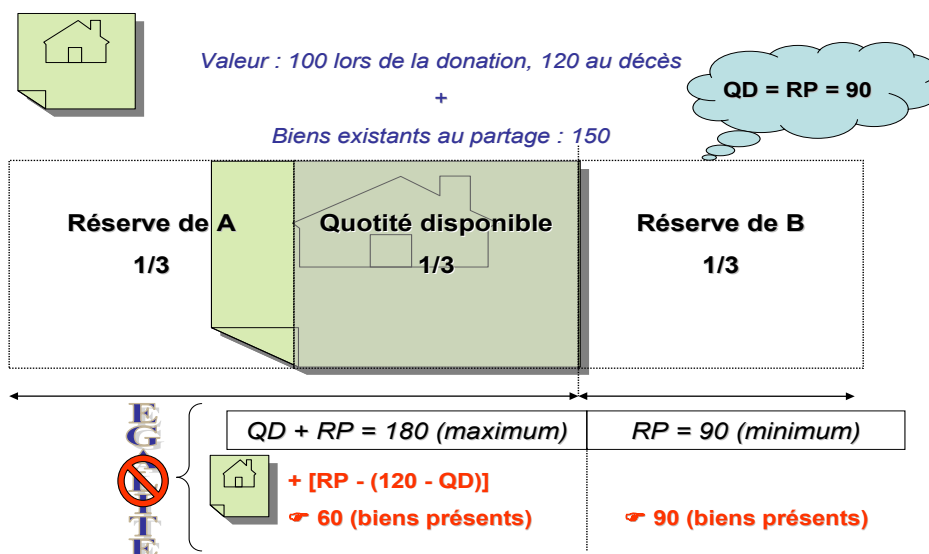


On vérifie simplement que la donation ne dépasse pas la quotité disponible.

Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas réduction et on « oublie » la donation. Le partage se fera ici sur les biens existant au décès, par parts égales entre les enfants (soit 150 chacun) à défaut de dispositions contraires.

Voyons maintenant ce qui se passe si la seule disposition prise en matière de transmission du patrimoine est une donation faite à A avec dispense de rapport.

Le bien, donné pour 100, vaut au jour du décès, dans l'état au jour de la donation, 120. Les biens existants ont une valeur de 150.



Au cas particulier, la donation hors part successorale dépasse la quotité disponible. La donation doit être réduite à hauteur de 30. En pratique, B prendra sa réserve sur les biens présents (90) et A la sienne, amputée de l'indemnité de réduction due (soit le reste des biens présents, 60).

Donations rapportables et donations hors part répondent donc de logiques radicalement différentes.

En cas de donation rapportable, le donateur conserve au maximum sa capacité à disposer gratuitement au profit des autres personnes qu'il souhaite gratifier, et notamment le conjoint survivant (notons que, s'agissant de tiers, la donation portera nécessairement sur la quotité disponible). A l'inverse, en cas de donation hors part successorale, les donations postérieures et les legs risquent d'être soumis à réduction en totalité ou en partie.

Lorsqu'il y a lieu à réduction, elle se fait en commençant par les dispositions testamentaires. Ensuite, les donations sont réduites en remontant de la plus récente à la plus ancienne (C. civ., art. 923). La réduction s'opère par principe en valeur, donc sous forme d'indemnité (C. civ., art. 924).

Qui sera le plus souvent perdant dans le cadre de la réduction ? Tout simplement celui dont la protection s'envisage essentiellement à cause de mort, c'est-à-dire le conjoint !

Remarque pratique

Sauvegarder le disponible : imputation sur la réserve globale

Afin de préserver la quotité disponible, il est possible par exemple de prévoir l'imputation de la donation faite à un enfant sur la réserve globale (solution autorisée par l'article 919-1 du Code civil, qui n'impose ses règles que « s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation »).

Dans ce cas, suite à la réunion fictive des libéralités, ladite donation est prise en compte en priorité sur la réserve de l'ensemble des enfants – quitte d'ailleurs à ce qu'apparaisse une indemnité due par le donataire à ses frères et sœurs – et, en général, épargne ainsi la quotité disponible.

Section 3 : Présents d'usage et frais spécifiques au profit des successibles

Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent en principe pas être rapportés (C. civ., art. [852](#)). Bien que souvent il s'agisse de libéralités, elles sont soumises à un régime particulier sur le plan du rapport.

La dispense de rapport des frais de nourriture et d'entretien n'est soumise à aucune condition. Elle ne résulte pas nécessairement d'une obligation légale et ignore les ressources personnelles du successible. Ainsi, par exemple, il importe peu que les sommes versées constituent la plus grande partie des revenus du bénéficiaire et représentent une part importante de l'actif successoral du disposant (environ 45 %) dès lors qu'il s'agit de « *l'expression d'un devoir familial* » (entre parent et enfant) et que cela s'est fait « *sans pour autant entraîner un appauvrissement significatif du disposant* » (Cass. 1^e civ., 1^{er} févr. 2012, n° [10-25.546](#)).

Les frais d'éducation et d'apprentissage recouvrent toutes les dépenses exposées pour permettre au successible d'effectuer une formation universitaire ou professionnelle.

Les frais d'établissement, destinés pour leur part à l'installation du successible dans le cadre d'une activité professionnelle, sont au contraire soumis au rapport.

Les frais de noces sont les dépenses occasionnées par la cérémonie du mariage et par les réjouissances qui l'accompagnent (cérémonies, vêtements, réceptions, etc.).

Les présents d'usage correspondent aux cadeaux faits à l'occasion des événements familiaux les plus divers (naissance, baptême, anniversaire, étrennes, fête patronale, etc.). Ils doivent réunir, pour avoir cette qualification, deux conditions :

- être réalisés, donc, pour l'une des occasions susmentionnées, résultant d'une coutume ou d'une habitude
- et avoir une valeur modeste.

La loi du 23 juin 2006 a codifié la jurisprudence (Cass. 1^e civ., 10 mai 1995, n° [93-15.187](#)) en précisant que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant (C. civ., art. [852](#), al. 2). Les critères à étudier sont donc relatifs et non absolus, le juge du fond ayant en la matière un pouvoir d'appréciation souverain. L'appauvrissement réel du donateur n'est pas évident ici. Dès lors, les présents d'usage n'entrent pas en ligne de compte, tant en matière de réduction que de rapport. Accessoirement, ils sont dispensés du paiement des droits de mutation à titre gratuit.

Remarque pratique

Rapport et réduction : apports de la loi du 23 juin 2006

De manière schématique, les nouveautés en la matière sont au nombre de quatre :

1- L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent (C. civ., art. [845](#)).

- 2- Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé (C. civ., art. [846](#)).
- 3- Le rapport est dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale (C. civ., art. [851](#), al. 2).
- 4- Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage et de noces, ainsi que les présents d'usage, peuvent être rapportés si telle est la volonté du disposant (C. civ., art. [852](#), in fine).

Section 4 : Donations partages

I - Principes généraux

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte revêt la forme, du vivant du donateur, d'une donation-partage (C. civ., art. [1075](#)), laquelle comprend en principe, comme son nom l'indique, une donation et un partage, réunis en une seule opération.

La loi du 23 juin 2006 a étendu la donation-partage à tous les présomptifs héritiers et non plus aux seuls enfants. Cet outil permet donc désormais le règlement anticipé des successions quelle que soit la situation familiale, avec par exemple une donation-partage entre frères et sœurs en l'absence de descendants du donateur.

On notera le cas inusité du tiers bénéficiaire de la donation de l'entreprise individuelle qui peut participer à la donation-partage (C. civ., art. [1075-2](#)), disposition antérieure à la loi du 23 juin 2006 mais étendue par celle-ci aux droits sociaux.

La donation-partage doit être passée devant notaire sous peine de nullité et ne peut avoir pour objet que des biens présents (C. civ., art. [1076](#)).

Malgré un débat doctrinal encore vif, la pratique du "don manuel-partage" demeure très incertaine et doit en conséquence être évitée (en ce sens, Cass. 1^{re} civ., 1^{er} déc. 1999, à propos d'une "donation-partage" « *ne pouvait être réalisée par voie de conclusions* », dans le cadre d'une instance judiciaire).

Plus généralement, lui sont applicables les causes de nullité et les cas de révocation étudiés en matière de donation simple.

On notera que la donation et le partage peuvent être réalisés par actes séparés dès lors que l'ascendant intervient aux deux actes (C. civ., art. [1076](#)). En cas de décès du donateur avant partage, la donation sera considérée comme une donation simple et non comme une donation-partage. Elle n'en présentera donc pas les atouts, que nous allons maintenant exposer.

La qualification de donation-partage « *suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours* » (Cass. 1^{re} civ., 12 juin 2023, n° [21-20.361](#)).

D'une manière générale, la donation laissant certains donataires en indivision, bien que défendue par une part non négligeable de la doctrine et utilisée régulièrement par les notaires (partage partiel seulement), est donc à déconseiller. La Cour de cassation l'a d'ailleurs regardée comme une donation

simple à plusieurs reprises (Cass. 1^{re} civ., 6 mars 2013, n° [11-21.892](#) et 20 nov. 2013, n° [12-25.681](#)), précisant que quelle qu'ait été la qualification donnée par les parties, l'acte qui n'attribue que des droits indivis à certains gratifiés ne peut opérer un partage.

A propos d'une donation-partage portant notamment sur des œuvres d'art attribuant à chacun des donataires un lot composé, entre autres, de 15 % des œuvres d'art transmises, le donateur s'étant réservé la faculté de procéder à des attributions partielles dans la limite fixée, la Cour de cassation considère que le partage d'ascendant se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot et que le refus de certains bénéficiaires est sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage (Cass. 1^{re} civ., 13 févr. 2019, n° [18-11.642](#)).

II – Spécificité des donations partages pour la réduction

L'action en complément de part pour lésion de plus du quart ne peut être exercée contre les donations partages (C. civ., art. [1075-3](#)), contrairement à ce qui se passe pour les partages classiques (C. civ., art. [889](#)). La donation-partage inégalitaire, bien que moins fréquente, est donc parfaitement valable.

Si les donations partages suivent les règles des donations pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction, l'action en réduction, qui ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage, se prescrit par 5 ans – contre 10 ans en droit commun – à compter du décès dudit ascendant (C. civ., art. [1077-2](#)).

L'action en réduction n'est ouverte que s'il n'existe pas, à l'ouverture de la succession, des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter la réserve du descendant qui ne l'a pas reçue dans son entier, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier (C. civ., art. [1077-1](#)).

Seuls les biens ou droits que l'ascendant laisse au jour de son décès et qui n'ont pas été compris dans le partage sont attribués ou partagés conformément à la loi (C. civ., art. [1075-5](#)), c'est-à-dire eu égard aux droits héréditaires, mais seulement une fois que le descendant aura parfait sa réserve au moyen de tout ou partie desdits biens s'il y a lieu à réduction.

Remarque pratique

Cas de l'héritier présomptif non encore conçu.

L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une action pour composer ou compléter non pas sa réserve... mais sa part héréditaire (C. civ., art. [1077-2](#), al. 3). Cette générosité tient sans doute à l'absence de volonté du donateur de l'exclure.

Notons que le rapport des biens objet de la donation-partage à la masse successorale à partager n'a pas lieu d'être. En effet, le rapport – fait, rappelons-le, à des fins d'égalité – est une opération préliminaire au partage qui, par conséquent, ne concerne pas les donataires copartagés ayant acquis les biens attribués à titre définitif (Cass. 1^{re} civ., 16 juill. 1997, n° [95-13.316](#)).

Les biens reçus par donation-partage peuvent constituer, soit un avancement de part successorale imputable sur la part de réserve, soit, si cela est expressément précisé, une donation faite hors part successorale (C. civ., art. [1077](#)).

Nonobstant, compte tenu de l'absence de rapport, les excédents de lots, même reçus en avancement de part successorale, restent acquis au(x) donataire(s), sauf réduction pour atteinte à la réserve. Il en résulte, dans les mêmes limites, que les plus-values et moins-values faites par les copartageants resteront sans incidence suite au partage. Si le donateur souhaite conserver l'égalité, il doit donc la prévoir lors de la donation-partage déjà.

III – Spécificités des donations partages en matière d'évaluation

Contrairement au droit commun des donations entre vifs – et sauf convention contraire –, les biens donnés sont évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve à une double condition (C. civ., art. [1078](#)) :

- tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant ont reçu un lot dans le partage anticipé et l'ont expressément accepté,
- et il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Il a été fort logiquement jugé que, « *pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte* » (Cass. 1^{er} civ., 25 mai 2016, n° [15-16.160](#)).

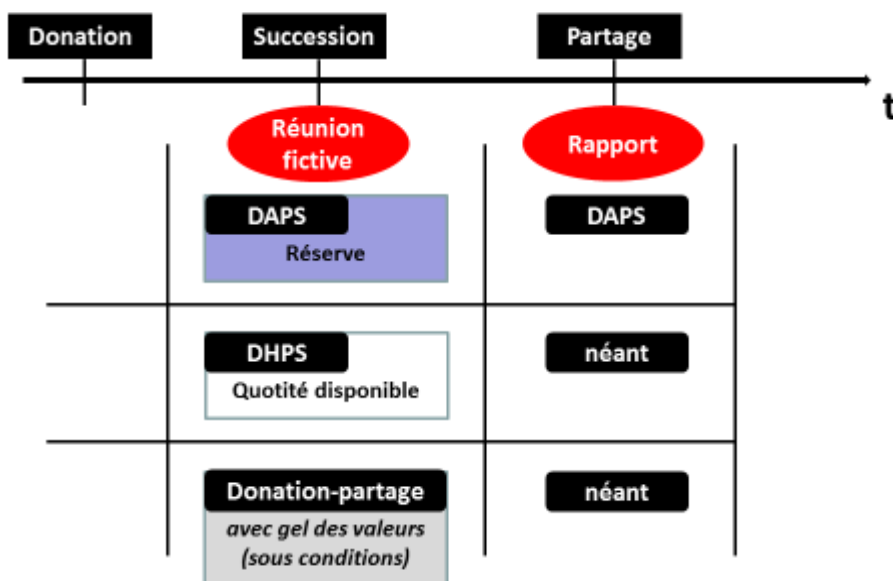
On notera que doctrine et jurisprudence, pour l'application de l'article [1078](#) du Code civil, assimilent à l'usufruit sur somme d'argent les divers mécanismes de report de l'exigibilité d'une somme d'argent jusqu'au décès du donateur (par exemple l'usufruit sur créance ; Cass. 1^{er} civ., 18 mai 1978, n° [76-15.168](#)).

Si les conditions sont réunies, plus-values et moins-values affectant les différents lots après la donation-partage sont donc ignorés dans le cadre de l'action en réduction. Notons cependant qu'en cas de réduction, pour le calcul de l'indemnité, il convient de revenir aux règles de droit commun (Cass. 1^{er} civ., 17 déc. 1996, n° [94-17.911](#)).

L'indemnité se calcule donc d'après la valeur des objets donnés à l'époque du partage de succession (et non du décès, ceci afin d'assurer l'attribution certaine de la réserve au jour du partage) dans leur état au jour de la donation (C. civ., art. [924-2](#)).

Schéma récapitulatif : les différentes donations face au rapport et à la réunion fictive.

NB : DAPS = donation en avancement de part successorale ; DHPS = donation hors part successorale.



IV – Incorporation de donations

Le lot de certains gratifiés pourra être tout ou partie formé des donations rapportables ou hors part déjà reçues de l'ascendant – ou même des emplois et remplois qui auront pu en être faits dans l'intervalle (C. civ., art. [1078-1](#), al. 1^{er}) –, y compris en l'absence de nouvelles donations de l'ascendant (C. civ., art. [1078-3](#)). La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera applicable aux donations incorporées, toute stipulation contraire étant réputée non écrite (C. civ., art. [1078-1](#), al. 2).

Le Ministère de la justice a donné sa position : « *il ne semble pas possible que les parties puissent imposer (...) une estimation des biens à une date antérieure à la donation-partage* », ce qui est discutable. Il semble moins exigeant et plus cohérent lorsqu'il précise que « *l'équilibre de ce type de libéralité implique un principe d'unicité de date interdisant de choisir des moments d'évaluation différents pour chacun des biens objets d'un même acte de donation-partage* » (Rép. min. [Le Roch](#), JOAN 7 juin 2016, « *sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions* »).

Les parties – c'est-à-dire l'ascendant donateur et les donataires – peuvent aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale (C. civ., art. [1078-2](#)).

Voilà donc un excellent moyen de « mettre à plat » des donations antérieures isolées qui peuvent, avec le recul et d'éventuels changements de situation, manquer de liant. Il s'agit dès lors de reprendre le tout – y compris, d'ailleurs, d'éventuelles donations partages antérieures – dans un seul acte et de réaliser un véritable partage anticipé, souvent nécessaire à organiser une transmission.

La doctrine dominante – suivie d'ailleurs par l'administration fiscale et que nous sommes enclins à suivre également – admet même que la donation-partage puisse attribuer un bien incorporé à un autre qu'au donataire « initial » (en ce sens : P. CATALA ; contra, G. MORIN), ce qui contribue fortement à la « mise à plat » recherchée.

V – Types de donations partages

Il existe trois types de donations partages, qui dépendent des personnes intervenant à l'acte.

S'il n'y a qu'un seul donateur (cas que nous avons traité jusque-là par souci de clarté), il s'agit d'une donation-partage qualifiée de « simple ».

En principe, le donateur n'y dispose à titre gratuit que de ses biens propres. Par exception, il peut également, avec le consentement de son conjoint, transmettre des biens communs.

Notons que le conjoint n'est pas considéré comme codonateur et que l'opération, assimilée à l'aliénation d'un bien commun au profit d'un seul des conjoints, ouvrira droit à récompense lors de la dissolution de l'union (en ce sens, « *en l'absence de clauses contraires résultant du contrat de mariage* », RM [Janetti](#), JOAN 16 déc. 1996).

A – Donations partages conjonctives

Il est également possible de réaliser une donation-partage conjonctive, par laquelle deux époux réunissent les biens qu'ils donnent et partagent sans considération de leur origine (chaque donataire est d'ailleurs censé recevoir une quote-part de chacun des donateurs).

Cette opération, couramment pratiquée, est à la fois souple et efficace en matière de règlement anticipé de la transmission.

On notera de surcroît que l'action en réduction – qui se prescrit par cinq ans ici – ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif (C. civ., art. [1077-2](#), al. 2), sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur.

En présence d'enfants communs, cette particularité conduit à apprécier la réserve des enfants non sur une mais sur deux successions, la première n'étant liquidée qu'à titre provisoire.

La loi du 23 juin 2006 a adoubé une pratique notariale jusque-là confidentielle, celle de la donation-partage au profit de donataires comprenant des enfants non issus des deux époux.

Il est ainsi précisé qu'en cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloué du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs (C. civ., art. [1076-1](#)).

B – Donations partages cumulatives

Enfin, il existe un dernier type de donation-partage : la donation-partage cumulative.

Ici, c'est le conjoint survivant qui réunit en une seule masse les biens de la succession du prémourant et des biens qu'il souhaite donner pour les partager, là encore sans considération de leur origine, entre les descendants.

Sont donc réglés en une seule et même opération une donation-partage et le partage d'une succession, ce qui génère des contraintes supplémentaires. Si le partage successoral amiable est désormais le principe (C. civ., art. [836](#) issu de la réforme du 23 juin 2006), il implique néanmoins l'accord de tous les copartageants. En présence d'une personne protégée parmi les copartageants, le partage à l'amiable nécessite l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, qui désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder (C. civ., art. [507](#)).

Remarque pratique

Révocation pour inexécution des conditions, prérogative... du donateur

En cas de donation-partage par le parent survivant, acceptée par tous les enfants, de biens qui dépendaient de la communauté, seul le conjoint survivant a la qualité de donateur, d'où il retourne que, pour apprécier les conditions d'ouverture de l'action en révocation pour inexécution des charges (C. civ., art. [953](#) et [954](#)), il n'y a pas à rechercher si ces dernières ont été déterminantes pour le consentement des enfants (Cass. 1^{er} civ., 28 mai 2015, n° [14-13.479](#)).

C – Donations partages transgénérationnelles

Toute personne peut faire la distribution et le partage de ses biens et droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs, depuis le 1^{er} janvier 2007 (C. civ., art. [1075-1](#)).

S'adaptant aux réalités démographiques – allongement de la durée de vie et, en conséquence, cohabitation entre plusieurs générations –, le législateur a ouvert, avec la loi du 23 juin 2006, une nouvelle possibilité : la donation-partage « transgénérationnelle ».

Elle permet de faire participer les petits-enfants et de faire renoncer par anticipation leurs parents – enfants et donc héritiers réservataires du ou des donateurs – à l'exercice de l'action en réduction s'agissant des biens reçus par leurs propres enfants.

Ainsi, lorsque l'ascendant procède à la donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie (C. civ., art. [1078-4](#), al. 1^{er}).

Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux (C. civ., art. [1078-4](#), al. 2). Le partage s'opère alors par souche. Les attributions peuvent concerner des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres (C. civ., art. [1078-6](#)).

Les donations partages faites à des descendants de degrés différents peuvent également comporter les conventions sus-décrites en matière d'incorporation des donations antérieures (C. civ., art. [1078-7](#)).

Il y a désormais donation-partage même si l'ascendant donateur n'a qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement (C. civ., art. [1078-5](#), al. 1^{er}).

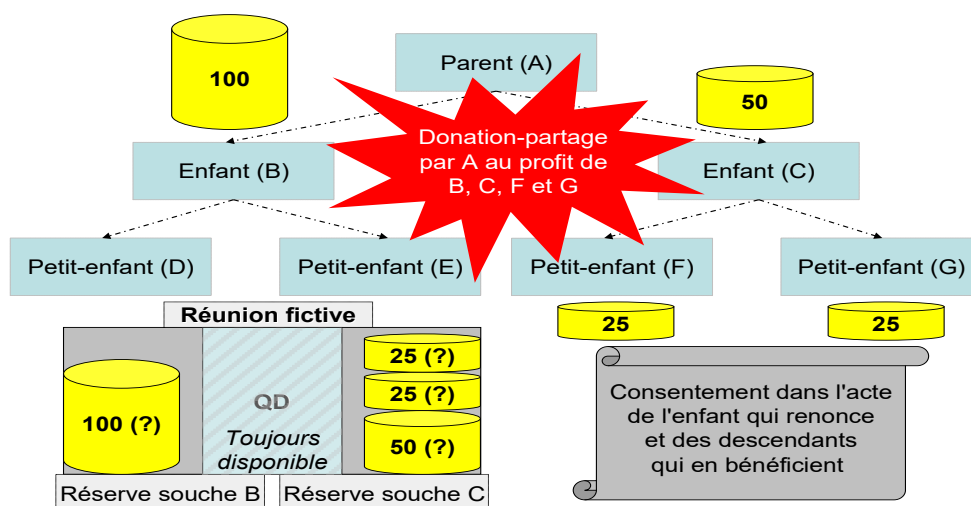
La donation-partage requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence (C. civ., art. [1078-5](#), al. 2).

Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible (C. civ., art. [1078-8](#), al. 1^{er}). Les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt (C. civ., art. [1078-8](#), al. 2).

Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits sur les biens existants dès lors que ces derniers sont suffisants pour composer ou compléter leur part (C. civ., art. [1078-8](#), al. 4).

Pour illustrer la donation-partage « transgénérationnelle », prenons l'exemple d'une personne (A) qui souhaite réaliser une donation-partage entre ses deux enfants (B et C) et ses petits-enfants (F et G, enfants de C, D et E, enfants de B, n'étant pas gratifiés).

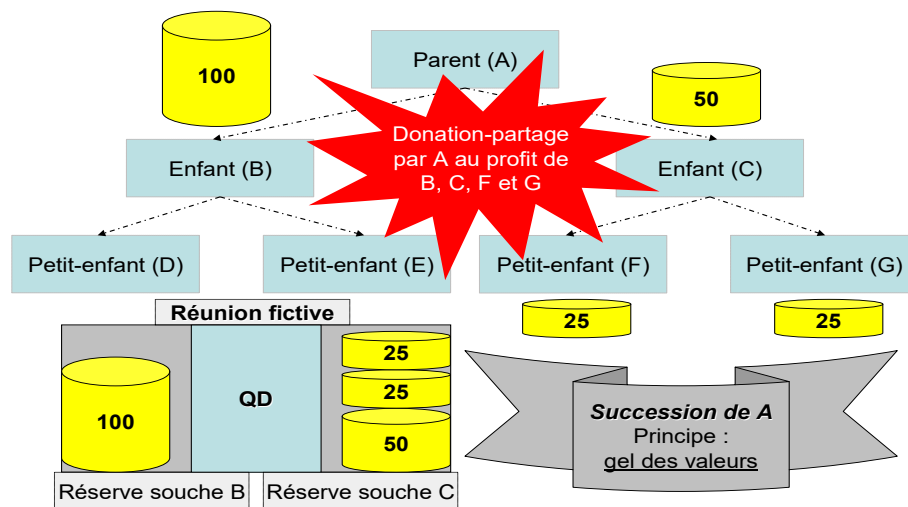
Ici, A souhaite donner un bien d'une valeur de 100 à B, un bien d'une valeur de 50 à C, un bien d'une valeur de 25 à F, sur la réserve de C, et un bien d'une valeur de 25 à G, sur la réserve de C. Dans ce cadre, C est prêt à renoncer par avance à ses droits à réserve – c'est-à-dire à l'action en réduction – sur les donations faites à ses propres enfants. A s'interroge, lui, sur les conséquences exactes de l'opération à réaliser. Reprenons sous forme de schéma la transmission envisagée.



Au décès de A, il convient de procéder à la réunion fictive des biens donnés afin de déterminer s'il y a ou non atteinte à la réserve. Au cas particulier, les biens donnés à F et G s'ajoutent aux biens reçus par C lui-même et la réserve n'est pas celle de C uniquement mais celle de la souche entière. Si la réserve est suffisante – comme sur le schéma –, la quotité disponible reste libre et peut profiter... aux petits-enfants, par exemple, ou encore au conjoint survivant.

Les valeurs retenues ici pour la réunion fictive sont celles au jour de la donation-partage. Est-ce bien juste, de manière générale et au cas particulier ? Il ne s'agit pas d'un principe – les biens devraient en effet être évalués au jour du décès selon leur état au jour de la donation-partage – mais le « gel des valeurs » (règle prévue à l'article [1078](#) du Code civil et étudiée supra) serait en revanche bienvenu.

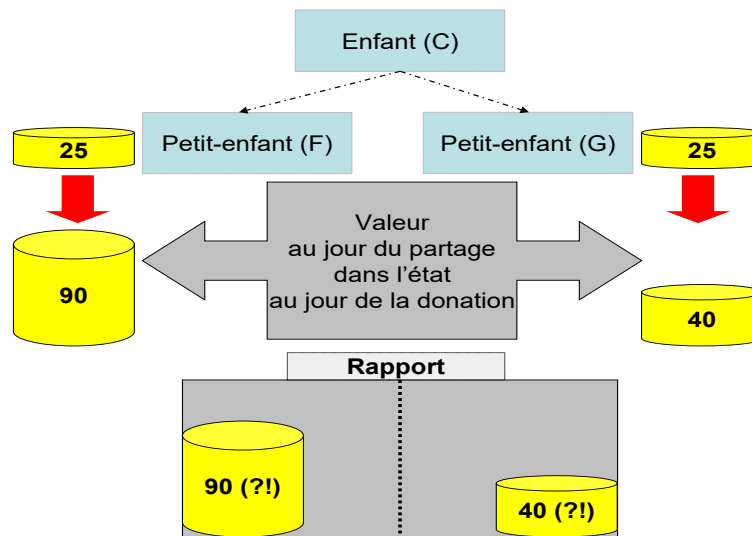
Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur (la génération intermédiaire) ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués au jour de la donation-partage (C. civ., art. [1078-8](#), al. 3).



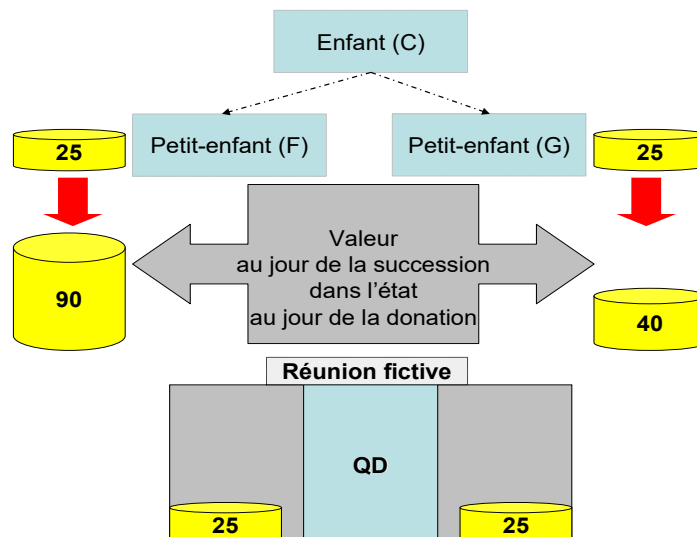
Mais nous n'avons ici réglé le problème que dans le cadre de la succession du donateur, A. Reste à voir ce qui se passe dans celle de C, dont la renonciation anticipée à l'action en réduction au profit de F et G doit être prise en compte dans un second temps. En effet, le saut de génération n'a pas vocation à déséquilibrer la transmission du patrimoine telle que prévue par la loi. Il ne doit notamment pas permettre un contournement du principe de la réserve, ici en l'occurrence la réserve de chacun des enfants de C.

Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont donc traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct (C. civ., art. [1078-9](#), al. 1^{er}), et non du donateur. Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction (C. civ., art. [1078-9](#), al. 2). La transmission s'inscrit ainsi dans le cadre connu des actions en rapport – rapport a priori nécessaire si le partage a été réalisé entre les souches et non entre les donataires – et en réduction.

Dans l'exemple précédent, lors du partage de la succession de C, ses enfants devraient le rapport des donations reçues de A sur la réserve de la souche. Les règles générales seraient donc applicables. En particulier, le rapport est fait en principe pour la valeur des biens donnés au jour du partage dans leur état au jour de la donation.



Lorsque tous les descendants d'une même souche ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage (C. civ., art. [1078-9](#), al. 3). On retrouve alors la transposition des règles de l'article [1078](#) du Code civil (« gel des valeurs ») entre seconde et troisième génération. Au décès de C, tout se passe comme si les petits-enfants avaient reçu les biens de leur parent par donation-partage.



Enfin, il existe un dernier moyen d'atteindre la stabilité recherchée : il faut que l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus (C. civ., art. [1078-10](#)). Cette nouvelle donation-partage peut comporter toutes les conventions habituelles.

Récapitulons...

EXERCICE N°10

Alain décède *ab intestat*, laissant 2 enfants, Anna et Paul.

De son vivant, il avait fait donation :

- En 2010, à Paul d'un studio pour 45.000 € (valeur décès : 60.000 € ; valeur partage : 60.000 €)
- En 2011, à sa compagne, Marion, de sa maison pour 150.000€ (valeur décès : 170.000 ; valeur partage : 200.000 €)

A son décès, Alain laisse divers avoirs financiers (40.000€).

Question :

Quels sont les droits des enfants dans la succession de leur père ?

Réponse :

Masse de calcul de la QD et de la réserve	
Biens existants (biens restants+biens légués)	
Réunion fictive des libéralités	
Total	

Quotité disponible et réserve			
	Quotité	Masse de calcul	Montant
QD			
Réserve globale			
Réserve individuelle			

Imputations des libéralités								
Date	Gratifié	APS	HPS	Ri Anna	Ri Paul	QD	Solde QD	Excédent
Reste								

Réduction ?

Droits dans la succession et le partage

Chapitre 2 : Donations avec réserves, charges et conditions

Section 1 : Principes

Il est parfaitement admis qu'une donation peut être assortie de charges et conditions imposées aux donataires. Il en est de même pour une donation-partage.

Dans toute disposition entre vifs, les conditions impossibles, comme celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, sont cependant réputées non écrites (C. civ., art. [900](#)).

Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur (condition potestative) est nulle (C. civ., art. [944](#)). Il en va de même pour la donation faite sous condition que le donataire acquitte d'autres dettes ou charges que celles qui existent à l'époque de la donation (C. civ., art. [945](#)) ou que le donateur se réserve la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation (C. civ., art. [946](#)). La clause de maintien dans l'indivision semble de même proscrite car contraire au principe d'ordre public selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision (C. civ., art. [815](#)).

Lorsque l'exécution d'une charge n'est pas remplie par le donataire, deux issues très différentes peuvent être envisagées : la révocation de la libéralité ou la révision de la charge.

L'inadaptation ou de l'obsolescence de la charge devrait en permettre la révision judiciaire pour un donataire soucieux de se conformer « au dessein primordial du disposant » (Cass. 1^{er} civ., 8 mai 1968) plutôt que d'en venir purement et simplement à la révocation de la donation.

En revanche, la jurisprudence sanctionne de nullité la donation dans son ensemble lorsque la condition ou la charge mise en cause était une cause « impulsive et déterminante » de la donation (en ce sens, Cass. 1^{er} civ., 12 janv. 1970, n° [68-12.324](#)).

Dans ce dernier cas, les biens rentrent dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire (C. civ., art. [954](#)).

Si l'article [956](#) du Code civil prévoit que la révocation pour cause d'inexécution des conditions n'a jamais lieu de plein droit, il est cependant admis qu'une clause stipulant la révocation de plein droit est valable dans la mesure où elle marque clairement la volonté des parties de se dispenser de l'intervention du juge (Cass. 1^{er} civ., 20 juin 1960, n° 58-12.366 ; Cass. 1^{er} civ., 25 sept. 2013, n° [12-13.747](#)).

Quant à la révision judiciaire des conditions et charges, elle peut être demandée par tout donataire lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable (C. civ., art. [900-2](#)).

Notons que la demande peut intervenir en réponse à l'action en exécution ou en révocation que les héritiers du donateur ont introduite (C. civ., art. [900-3](#)).

Le juge saisi de cette demande peut, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d'autres libéralités (C. civ., art. [900-4](#)).

Autre point essentiel : une condition ne doit pas être potestative – c'est-à-dire faire dépendre l'exécution de la donation d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher –, à peine de nullité (C. civ., art. [944](#)).

Section 2 : Donations avec réserves

Le donateur peut faire la réserve à son profit de la jouissance – droit d'usage et d'habitation – ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. Il peut également en disposer au profit d'une autre personne que le donataire de la nue-propriété (C. civ., art. [949](#)).

Il n'y a pas de contradiction avec la règle « *donner et retenir ne vaut* » puisqu'il s'agit du transfert immédiat et irrévocable d'un droit réel – la nue-propriété. La réserve, contrairement à la charge, diminue donc l'objet de la donation.

I – Réserve d'usufruit

L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même mais à la charge d'en conserver la substance (C. civ., art. [578](#)).

L'usufruitier a ainsi le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit (C. civ., art. [582](#)).

L'usufruit s'éteint notamment par la mort de l'usufruitier ou, s'agissant d'un usufruit à durée fixe, par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé (C. civ., art. [617](#)).

Il est possible de prévoir un usufruit successif dans le cadre d'une donation. En pratique, la clause est couramment utilisée pour les donations partages avec réserve d'usufruit, ce dernier étant réservé par le donateur à son profit mais également, pour le cas où son conjoint lui survivrait, au profit de ce dernier.

La réversion d'usufruit a été qualifiée de donation de bien présent à terme (Cass. 1^{er} civ., 21 oct. 1997, n°[95-19.759](#) ; pour davantage de précisions sur les donations à terme, voir infra). Le second usufruit existe donc dès la donation mais ne s'ouvre qu'au décès du donateur. Pour qu'il y ait donation, il faut d'ailleurs que l'usufruit soit accepté par l'époux.

Pour éviter le délicat problème que représenterait l'irrévocabilité ici, le législateur a précisé que les donations de biens présents ne prenant pas effet au cours du mariage restent bien révocables (C. civ., art. [1096](#), al. 2).

Notons que s'il est possible de retenir l'usufruit, il est également possible de le donner ; il s'agit d'un usufruit à durée fixe (ex. : enfant à pourvoir le temps de leurs études) ou viager (ex. : parents à protéger leur vie durant), lequel peut notamment permettre au bénéficiaire de la transmission de percevoir des revenus.

La renonciation à un usufruit, acte neutre en principe, est très souvent constitutif d'une donation indirecte car il s'avère translatif de propriété au profit du nu-propriétaire et relève généralement d'une intention libérale.

II – Réserve de droit d'usage et d'habitation

Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille (C. civ., art. [633](#)). Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué (C. civ., art. [634](#)), et il en est de même pour le droit d'usage (C. civ., art. [631](#)).

Si le droit ne se perd pas en l'absence d'occupation (Cass. 3^e civ., 2 févr. 2011, n°[09-17.108](#)), il peut être supprimé si son titulaire en a abusé (en ce sens, Cass. 3^e civ., 14 nov. 2007, n°[06-16.968](#) suite à la mise à disposition du bien à la sœur du titulaire).

Le droit viager d'habitation de la résidence principale et d'usage du mobilier la garnissant qui est prévu au profit du conjoint survivant (C. civ., art. [764](#)) fait exception.

En effet, lorsque le logement n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint peut le louer à usage d'habitation afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement. Ce droit ne se distingue donc plus guère d'un usufruit que par l'impossibilité pour son titulaire de le céder – possibilité toute théorique s'agissant de la cession isolée de l'usufruit. Notons simplement que le droit d'habitation et d'usage du conjoint fait partie des droits successoraux recueillis par celui-ci ; à ce titre, il n'est pas applicable en matière de donation.

Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit (C. civ., art. [625](#)).

Section 3 : Donations avec charges et conditions

On peut tout d'abord se demander s'il convient ou non de distinguer les notions de charge et de condition, tant ces termes paraissent interchangeables. La réponse est positive.

La charge, stipulée au profit du donateur lui-même, d'un tiers, voire du donataire, implique une obligation de faire ou de donner alors que la condition laisse toute liberté au gratifié. Par ailleurs, la charge affecte les biens, tandis que la condition concerne la personne.

Dans le cadre de notre étude, nous n'approfondirons cependant pas la distinction afin de laisser davantage de champ à chacune des clauses étudiées, qu'elle soit charge ou condition. En pratique d'ailleurs, il n'est pas toujours évident de faire la différence.

I – Principes

En règle générale, la stipulation de charges – contraintes imposées au donataire par le donateur – ne change pas le caractère de la convention, laquelle reste une libéralité soumise aux règles des donations pour le tout. La stipulation de charges n'a donc pas pour effet de scinder le contrat en deux parties distinctes dont l'une correspondrait aux charges imposées – constituant par lui-même une disposition à titre onéreux – et l'autre opérerait une véritable libéralité, sans charges.

L'importance des charges est cependant susceptible de transformer la donation en un contrat commutatif. A cet égard, il appartient aux tribunaux de décider, d'après les circonstances de fait et l'intention des parties, si la gratuité de l'acte subsiste malgré les charges dont il est affecté.

La prise en compte d'une donation avec charge pour rapport et réunion fictive s'opère sous déduction de la charge ; ainsi, par exemple, « le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution » (Cass. 1^{er} civ., 16 nov. 2022, n° [21-11.837](#)).

Le donateur peut parfaitement renoncer ensuite aux charges et conditions qu'il a lui-même posées dans l'acte. Si tout acte portant donation entre vifs doit être passé devant notaire, aucun texte n'oblige le donateur qui entend renoncer postérieurement à une clause de cet acte – y compris si cette dernière est protectrice de ses intérêts – à utiliser la forme authentique (Cass. 1^{er} civ., 14 mai 1996, n° [94-15.826](#)).

La Cour de cassation a pu considérer qu'en ne réclamant pas pendant de longues années le paiement de la rente conçue en complément de retraite, les donateurs, qui avaient déjà par le passé favorisé leur fils, avaient clairement manifesté l'intention de le gratifier en le déchargeant de l'obligation contractée en contrepartie de la donation, opération considérée également comme une donation et donc rapportable (Cass. 1^{er} civ., 15 mai 2019, n° [18-17.372](#))

II – Condition suspensive

L'obligation contractée sous condition suspensive est celle qui dépend d'un événement futur et incertain ou, plus rarement, d'un événement arrivé mais encore inconnu des parties (C. civ., art. [1304](#)).

Dans le premier cas – le plus fréquent et le seul que nous envisagerons infra –, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

Lorsque la donation a été contractée sous une condition suspensive, la chose donnée demeure donc entre les mains du donateur qui ne s'est obligé de la livrer qu'en cas de réalisation de la condition (en ce sens, C. civ., art. [1304-5](#)). La donation sous condition suspensive est donc une donation à naître.

III – Condition résolutoire

A – Définition

La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé (C. civ., art. [1304](#)).

Elle ne suspend pas la donation mais oblige seulement le donataire à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive (en ce sens, C. civ., art. [1304-7](#)).

B – Droit de retour conventionnel

Le donateur peut stipuler, à son seul profit, le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants (C. civ., art. [951](#)).

Dans cette dernière hypothèse, il a été jugé qu'« *un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire* » car « *les descendants ayant perdu leur qualité d'héritier, il devait être considéré que la donataire n'avait laissé aucune postérité pour lui succéder* » (Cass. 1^{er} civ., 16 sept. 2014, n°[13-16.164](#)).

L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, hormis l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, le cas échéant et sous certaines conditions (C. civ., art. [952](#)).

En effet, le bien donné sous condition résolutoire d'une clause de retour entre dans le patrimoine du donataire qui peut en disposer... mais sous la même condition (Cass. 1^{er} civ., 6 févr. 1996), ce qui devrait décourager largement un tiers acquéreur potentiel.

En règle générale, le droit de retour n'est pas stipulé seul mais accompagné d'une interdiction d'aliéner, d'hypothéquer ou de nantir le bien, afin d'en garantir l'exécution la plus efficace possible.

IV – Interdiction d'aliéner, d'hypothéquer ou de nantir

Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime (C. civ., art. [900-1](#)).

A été reconnu le caractère sérieux et légitime de la clause d'inaliénabilité stipulée jusqu'au décès du donateur pour lui garantir, en tant qu'usufruitier, que le nu-propriétaire sera le donataire choisi – un descendant le plus souvent – plutôt qu'un tiers (Cass. 1^{er} civ., 15 juin 1994).

Notons que le juge peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant (C. civ., art. [900-4](#), al. 2) et qu'est réputée non écrite la clause qui prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou bien demanderait l'autorisation d'aliéner (C. civ., art. [900-8](#)).

En ce qu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial inhérentes à la donation, l'action tendant à être autorisé à disposer du bien donné avec clause d'inaliénabilité, prévue à l'article [900-1](#) du Code civil, est exclusivement attaché à la personne du donataire, de sorte que cette action ne peut être exercée ni par le liquidateur judiciaire (Cass. com., 9 nov. 2004, n° [02-11.717](#)) ni par un créancier à la place de ce dernier (Cass. 1^{er} civ., 8 mars 2005, n° [03-20.968](#)).

Remarque pratique

Parties souhaitant, à l'inverse, davantage de liberté en matière de cession...

L'article 924-4 du Code civil précise que, lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs.

Dans un acte de donation-partage notamment, les parties peuvent prévoir cette clause sur les biens dont chacun des donataires copartagés a été alloti (eu égard aux aliénations et constitutions de droits

réels sur lesdits biens). L'action en réduction ne pourra ainsi être exercée contre le tiers bénéficiaire de l'aliénation ou de la constitution des droits réels.

V – Obligation d'emploi ou de emploi

Une obligation d'emploi peut être incluse dans une donation de somme d'argent afin de préciser l'utilisation que doit en faire le donataire. La clause de emploi prévoit quant à elle le sort du prix de vente du bien transmis.

Elle peut notamment anticiper la vente d'un bien démembré en prévoyant, soit le emploi dans un bien lui-même démembré, soit un quasi-usufruit au profit de l'usufruitier (qui peut disposer des sommes comme un propriétaire à charge de les rendre à son décès).

Il s'agit donc bien de convertir en obligation ce qui relève généralement de la libre convention entre les parties, afin soit de protéger davantage le nu-propriétaire, soit favoriser les desseins de l'usufruitier.

Dans la mesure où la donation peut consolider tout ou partie des plus-values latentes et où des clauses de emploi peuvent parfois apparaître comme contrevenant au principe d'irrévocabilité spéciale, ces dernières doivent être utilisées avec précaution, d'autant qu'elles sont généralement suspectes aux yeux de l'administration fiscale (en ce sens, BOI 13 L-2-04, 16 mars 2004, affaire n° 2003-10).

Notons également que l'usage d'une clause de emploi peut être préféré à celui d'une interdiction d'aliéner en contrepoint d'un droit de retour. Le donateur bénéficiera du retour du bien qui aura été subrogé au bien donné. La clause peut néanmoins s'avérer insuffisante, notamment si l'objet du emploi choisi est un contrat d'assurance vie (capital décès hors succession).

Remarque pratique

Régler les rapports entre usufruitier et nu-propriétaire : prise en charge des grosses réparations.

Rappelons en préambule que, s'agissant du démembrement d'un immeuble, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien et que les grosses réparations prévues à l'article [606](#) du Code civil sont en principe à charge du seul nu-propriétaire (C. civ., art. [605](#)). Mais là où le nu-propriétaire peut imposer des travaux (sous peine de remise en cause de l'usufruit en raison de l'abus de jouissance que commettrait l'usufruitier « en le laissant dépérir faute d'entretien » ; C. civ., art. [618](#)), l'usufruitier reste sans armes ([Cass. 1^{er} civ., 18 déc. 2013, n° 12-18.537](#)).

L'acte de donation peut alors organiser ces rapports, en étant par exemple plus exigeant envers le nu-propriétaire (obligation d'effectuer les grosses réparations ; en ce sens, [Cass. 3^e civ. ; 9 oct. 1985, n°84-13548](#)) ou plus libéral avec l'usufruitier (dispensé de ses obligations relatives aux travaux d'entretien ; en ce sens, [Cass. 1^{er} civ., 18 oct. 1994, n° 93-11.384](#)).

VI – Administration des biens d'un mineur par un tiers

Le donateur peut souhaiter ne pas confier l'administration des biens donnés aux administrateurs légaux du donataire mineur.

En effet, il est prévu (C. civ., art. [384](#), issu de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015) que les biens donnés au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers sont soustraits à l'administration légale. Ce tiers administrateur a les pouvoirs qui lui ont été conférés par la donation

ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire. En général, le tiers désigné n'est autre que le donateur ou un parent du mineur.

Ce texte, qui reprend dans les grandes lignes les principes de l'article 389-3, al. 3 ancien, s'en distingue néanmoins en prévoyant que, lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou s'il ne remplit pas les conditions pour exercer cette charge (C. civ., art. [395](#) et [396](#)), le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer (en vigueur au 01/01/2016, applicable aux administrations légales en cours à ce jour).

Remarque pratique

Exception à l'administration légale : sans exception !

La Cour de cassation a précisé que « l'article 389-3 du Code civil [devenu l'article 384], qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire » (Cass. 1^{er} civ., 6 mars 2013, n° [11-26.728](#)), sans d'ailleurs que « l'intérêt de l'enfant » n'entre en ligne de compte (Cass. 1^{er} civ., 26 juin 2013, n° [11-25.946](#)).

VII – Clause de mise en communauté ou d'exclusion de communauté

Il est possible de prévoir dans une donation que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté (C. civ., art. [1405](#), al. 2). Certains notaires proposent une « clause de sauvegarde », inspirée de la clause de reprise des apports en cas de divorce (C. civ., art. [265](#), al. 3), dont l'efficacité n'est pas établie.

On notera le droit qu'a l'héritier réservataire de limiter les effets de la libéralité à la quotité disponible, tant que la succession du donateur n'est pas close (Cass. 1^{er} civ., 11 sept. 2013, n° [12-11.694](#), à propos d'un legs).

A l'inverse, il est possible de donner des biens sous condition d'exclusion de communauté ; ils restent alors propres, même au regard d'une éventuelle communauté future (C. civ., art. [1498](#), al. 1^{er}, *in fine*, pour la communauté de meubles et acquêts ; Cass. 1^{er} civ., 27 juin 1972, pour la communauté universelle).

VIII – Donations graduelles

La technique de la donation graduelle est issue d'une pratique ancienne mais confidentielle : la substitution fidéicommissaire, envisagée par le Code civil dans des cas limitativement prévus et avant des contraintes très restrictives (C. civ., art. [1048](#) et [1049](#) anciens).

La donation graduelle a un champ d'application plus large et permet, par exemple, de conserver des biens dans la famille ou de protéger en même temps un enfant handicapé – par priorité – et ses frères et sœurs – dans un second temps.

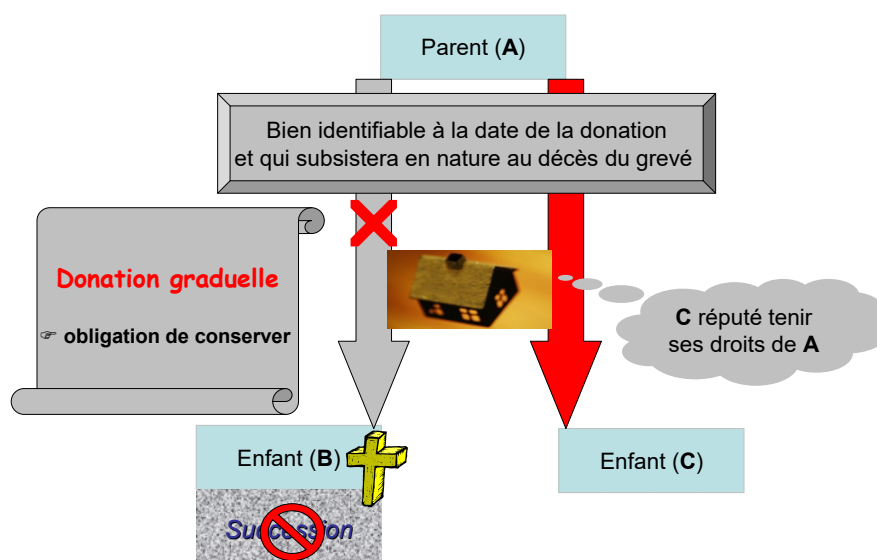
Une libéralité peut donc être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte (C. civ., art. [1048](#)). La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du

grevé (C. civ., art. [1049](#), al. 1^{er}). Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité (C. civ., art. [1049](#), al. 3).

Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d'aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées (C. civ., art. [1049](#), al. 2). Le législateur a donc souhaité tirer les conséquences de la qualification d'universalité de fait retenue pour le portefeuille de valeurs mobilières (Cass. 1^{er} civ., 12 nov. 1998, n° [96-18.041](#), arrêt Baylet).

Les droits du second gratifié s'ouvrent en principe à la mort du grevé. Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité, sans toutefois préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné (C. civ., art. [1050](#)). Le second gratifié est réputé tenir ses droits directement de l'auteur de la libéralité (C. civ., art. [1051](#)), et non du premier gratifié.

Par exemple, A qui a deux enfants, B, lourdement handicapé, et C, peut prévoir la donation graduelle hors part successorale d'un immeuble locatif (B est le premier gratifié, C, le second).



Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre comme l'est le premier. Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable, mais pour le premier degré seulement (C. civ., art. [1053](#)).

Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible (C. civ., art. [1054](#), al. 1^{er}), la réserve devant en principe n'être grevée d'aucune charge.

Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement, que la charge grevè tout ou partie de sa réserve (C. civ., art. [1054](#), al. 2).

En cas d'acceptation postérieure, un acte doit être établi dans les conditions prévues pour la renonciation anticipée à l'action en réduction, c'est-à-dire un acte authentique spécifique reçu par deux notaires. La charge portant, avec son consentement, sur la part de réserve du grevé bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître (C. civ., art. [1054](#), al. 4).

L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur. A titre dérogatoire, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur (C. civ., art. [1055](#)).

En cas de prédécès du second gratifié au grevé – ou de renonciation de ce dernier au bénéfice de la libéralité graduelle –, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte ne prévoie expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié (C. civ., art. [1056](#)).

Les héritiers du second gratifié, lorsqu'ils recueillent la libéralité, sont également réputés tenir leurs droits directement de l'auteur de la libéralité (C. civ., art. [1051](#) *in fine*).

La technique de la donation résiduelle est donc une technique envisageable au même titre que le démembrement de propriété ou la fiducie. Elle comporte pour le premier gratifié une double obligation de conserver – qui peut être renforcée par une clause d'inaliénabilité dans l'acte de donation – et de transmettre, à son décès, les biens objets de la libéralité. Il s'agit donc d'une contrainte forte pour lui... et, corrélativement, d'une garantie importante pour le second gratifié.

Elle peut être utilisée, à défaut de précision contraire, quels que soient les liens de parenté entre les parties ; en pratique, elle devrait surtout intervenir pour les enfants – premiers gratifiés – et les petits-enfants – seconds gratifiés – ou encore entre les frères et sœurs – premiers gratifiés – et les neveux et nièces – seconds gratifiés, comme cela arrivait avant le 1er janvier 2007. Enfin, éléments nouveaux, elle devrait prendre place entre le conjoint et les enfants – notamment les enfants non communs – et entre frères et sœurs dont l'un est handicapé et sans postérité.

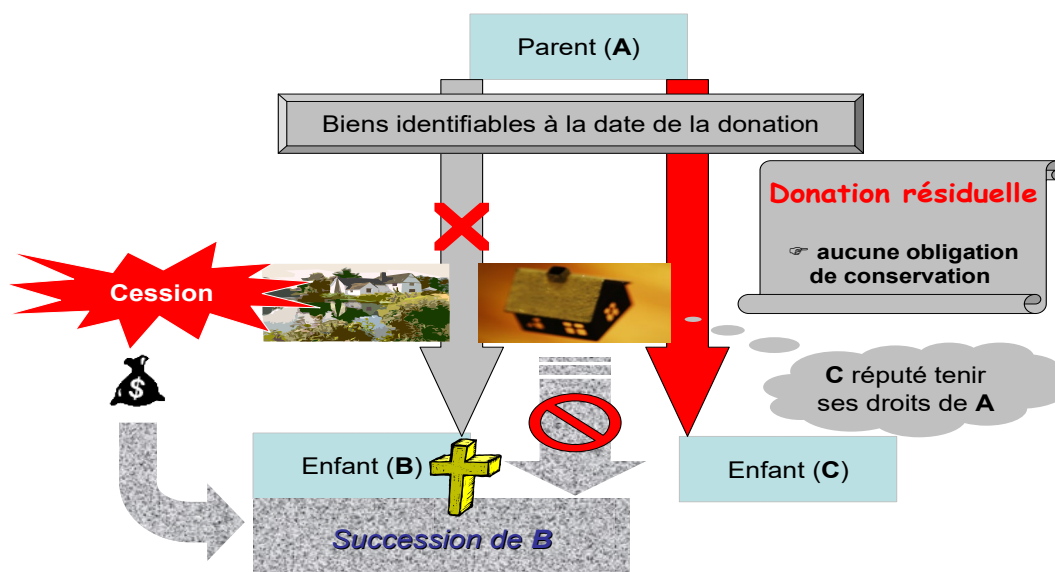
IX – Donations résiduelles

Extrapolée du legs *de residuo*, la donation résiduelle prévoit qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci (C. civ., art. [1057](#)).

La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants. Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis (C. civ., art. [1058](#)).

Le premier gratifié n'est d'ailleurs pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers (C. civ., art. [1060](#)).

Reprenons l'exemple de A qui a deux enfants, B, lourdement handicapé, et C, et qui cette fois prévoit la donation résiduelle hors part successorale de deux immeubles locatifs (B est le premier gratifié, C, le second). L'un des immeubles est cédé par B.



Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés à titre résiduel. La libéralité résiduelle peut même lui interdire de disposer des biens par donation entre vifs. Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale (C. civ., art. [1059](#)).

Pour le reste, le régime des libéralités résiduelles est calqué sur celui des libéralités graduelles (C. civ., art. [1061](#)). Ainsi, on retrouve :

- le fait que la donation doit porter sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé, avec l'exception liée au portefeuille de valeurs mobilières en matière de subrogation (en ce sens, C. civ., art. [1049](#)) ;
- le fait que le second gratifié est réputé tenir ses droits directement de l'auteur de la libéralité et non du premier gratifié (en ce sens, C. civ., art. [1051](#)) ;
- la possibilité pour l'auteur de la donation de la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur, la donation graduelle pouvant à titre dérogatoire être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur (en ce sens, C. civ., art. [1055](#)) ;
- le fait enfin qu'en cas de prédécès du second gratifié au grevé ou de renonciation au bénéfice de la libéralité, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, sauf clause expresse dans l'acte prévoyant la transmission aux héritiers du second gratifié ou désignant un autre second gratifié (en ce sens, C. civ., art. [1056](#)).

Section 4 : Donations à terme

I – Principes

Le terme diffère de la condition en ce qu'il ne suspend pas l'engagement mais en retarde seulement l'exécution (C. civ., art. [1305](#)).

Ainsi, la nécessité d'un dépouillement actuel et irrévocable de la chose donnée (C. civ., art. [894](#)), qui marque le transfert définitif de la propriété, n'a pas pour corollaire obligatoire la remise immédiate du

bien donné, laquelle ne constitue qu'une modalité, librement arrêtée entre les parties, du transfert de sa jouissance (Cass. 2^e civ., 22 fév. 2005, n°[03-14.111](#))

Le terme est un événement futur et certain, contrairement à une condition, qui bien que d'apparence voisine, sera incertaine non seulement dans sa date mais également dans sa réalisation-même (Cass. 1^e civ., 13 juil. 2004).

Tant que le terme n'est pas arrivé, le donateur garde la propriété du bien et en assure la gestion.

II – Donation facultative

Le donateur peut se réserver, dans l'acte de donation, la faculté de substituer un autre bien à celui donné. La donation facultative porte sur une chose particulière – objet unique de la donation – mais le donateur peut par conséquent se libérer par la remise d'une autre.

Le donataire a un droit de créance à l'encontre du donateur, à défaut de transfert de propriété immédiat. Le donateur conserve quant à lui les droits d'un propriétaire. S'il aliène le bien donné, il a en principe la charge d'en réinvestir le prix dans un autre bien, lequel se substituera au bien initialement donné pour être remis à terme au donataire.

Remarque pratique

Donation avec faculté de substitution

Peu usitée, la donation avec faculté de substitution, contrairement à la donation facultative, entraîne un transfert de propriété immédiat du bien donné. La validité de cette clause suppose, bien sûr, que la valeur du bien substitué soit égale à celle de l'objet principal de la donation. En cas d'exercice de la faculté de substitution, le bien initialement transmis revient dans le patrimoine du donateur ; le bien prévu dans l'acte de donation le remplace. La faculté est ouverte sur une période déterminée.

III – Donation alternative

Le donateur peut prévoir, dans l'acte de donation, qu'il donnera, à une date qu'il détermine, une chose ou une autre (le choix pouvant être transféré au donataire).

Sans pour autant contrevenir au principe « *donner et retenir ne vaut* », la donation alternative permet donc de se réserver une porte de sortie, que l'on pourrait qualifier de « *droit de repentir* », s'agissant par exemple d'une transmission d'entreprise d'abord voulue mais qui se révélerait finalement inopportune.

Notons que les deux choses qui sont l'objet de la donation alternative doivent effectivement figurer dans le patrimoine du donateur lors de la donation, ce qui peut poser problème dans l'exemple pris.

Section 5 : Dot

Lorsque la donation est consentie conjointement par les époux avec stipulation que la libéralité entre dans les prévisions de l'article [1438](#) du Code civil (C. civ., art. 1438 : « *Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels de l'un des époux. Au second cas, l'époux dont*

le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation. »), chaque époux est considéré comme donateur pour moitié.

La doctrine admet que l'article [1438](#), malgré sa localisation, est applicable quel que soit le régime matrimonial des époux (en ce sens, CA Paris, 26 juin 1874 et CA Rouen, 28 janv. 1935).

A l'appui de cette position, on remarque que l'article vise notamment les biens « personnels », et non les seuls biens propres. De surcroît, il organise un système d'« indemnité », et non de récompense.

Remarque pratique

Fiscalité en ligne...

Il résulte de l'article [1438](#) du Code civil que l'enfant donataire bénéficie deux fois de l'abattement en ligne directe. En outre, l'application du tarif progressif sur chaque moitié du bien conduit également à une atténuation du montant des droits. Si l'indemnité n'a pas été réglée au cours du mariage, cette créance de l'époux qui a fourni le bien est imposable aux droits de succession lors de son décès. Corrélativement, c'est une dette déductible de l'actif laissé par l'époux débiteur dans les conditions fixées par les articles [768](#) et suivants du CGI.

On notera que l'administration est vigilante et sanctionne par l'abus de droit (LPF, art. [L 64](#)) la stipulation de dot lorsqu'elle est fictive et dissimule en réalité la donation d'un bien propre afin de bénéficier de deux abattements au lieu d'un seul (ex. : Cass. com., 24 avr. 1990, n° [88-14.365](#), sanctionnant une donation de la nue-propriété d'un immeuble à un enfant de 17 mois).

CORRIGES DES EXERCICES

CORRIGE DE L'EXERCICE N°1

Christophe n'est pas propriétaire de cet appartement car la donation doit prendre la forme d'un acte authentique. La donation dont il se prévaut est nulle en la forme.

CORRIGE DE L'EXERCICE N°2

Ici, les dispositions légales sont applicables et l'intervention du juge est nécessaire.

Du vivant du donateur, ce dernier est juridiquement le seul à pouvoir agir. Les frères et sœurs d'Antoine ne peuvent pas obtenir cette révocation.

La donation peut prévoir une clause de révocation automatique (sous forme de condition résolutoire dans l'acte). La clause fixe alors les modalités de preuve pour constater la défaillance du donataire. Il suffit de constater dans un acte le non-respect des charges et conditions pour que la donation soit anéantie.

Cf., dans cette même partie, Section 2, III, C).

CORRIGE DE L'EXERCICE N°3

Chacun d'Anna et de Paul a vocation à recueillir la moitié de la succession de son père.

Cette moitié portera sur une masse comprenant :

- Les biens laissés par le père à son décès
- La valeur des biens donnés à Paul (rapport)

Il s'agit de la masse à partager entre les héritiers.

CORRIGE DE L'EXERCICE N°4

Chacun d'Anna et de Paul a vocation à recueillir la moitié de la succession de son père.

Cette moitié portera sur la masse à partager (MAP) comprenant :

Les biens laissés par le père à son décès	240.000
Le rapport dû par Paul	60.000

Total	300.000
-------	---------

Chacun recueillera la moitié, soit	150.000
------------------------------------	---------

CORRIGE DE L'EXERCICE N°5

Chacun d'Anna et de Paul a vocation à recueillir la moitié de la succession de son père.

Cette moitié portera sur la masse à partager (MAP) comprenant :

- Les biens laissés par le père à son décès 40.000
- Les biens donnés à Paul 60.000
- Le rapport dû par Anna 200.000

Total	300.000
-------	---------

Chacun recueillera la moitié, soit	150.000
------------------------------------	---------

PARTAGE SUCCESSORAL (PROPOSITION)

ATTRIBUTIONS A PAUL

- SON RAPPORT EN MOINS PRENANT 60.000
- AVOIRS FINANCIERS DE SON PERE 40.000
- SOULTE DUE PAR SA SŒUR 50.000
- TOTAL EGAL A SES DROITS 150.000

ATTRIBUTIONS A ANNA

- SON RAPPORT EN MOINS PRENANT 200.000

• SOULTE DUE À SON FRÈRE	– 50.000
• TOTAL EGAL A SES DROITS	150.000

CORRIGE DE L'EXERCICE N°6

Montant du rapport : 120, soit la valeur de la maison sans la piscine au jour du partage.

C'est la plus-value naturelle qui est partagée entre cohéritiers, et seulement celle-ci, l'exclusion de celle apportée par le donataire lui-même.

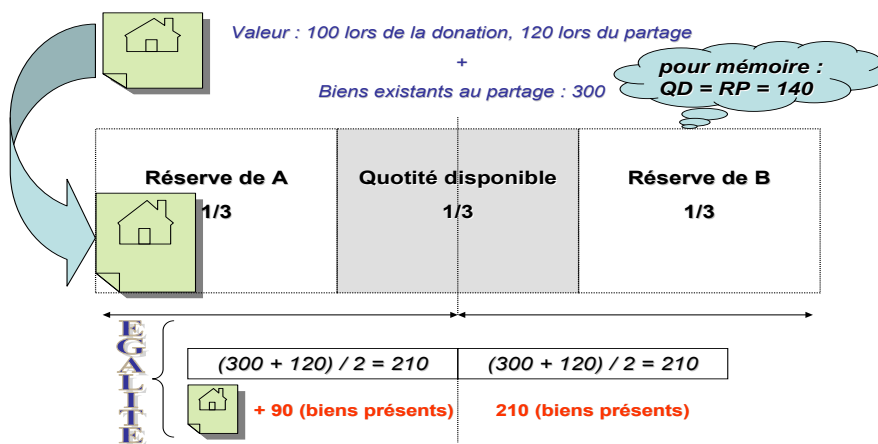
CORRIGE DE L'EXERCICE N°7

Chacun de Mathieu et Delphine a vocation à recueillir la moitié de la succession de son père.

Cette moitié portera sur la masse à partager (MAP) comprenant :

• Les biens laissés par le père à son décès	300.000
• Les biens donnés à Paul	120.000
Total	420.000

Chacun recueillera la moitié, soit 210.000



CORRIGE DE L'EXERCICE N°8

Chacun de Mathieu et Delphine a vocation à recueillir la moitié de la succession de son père.

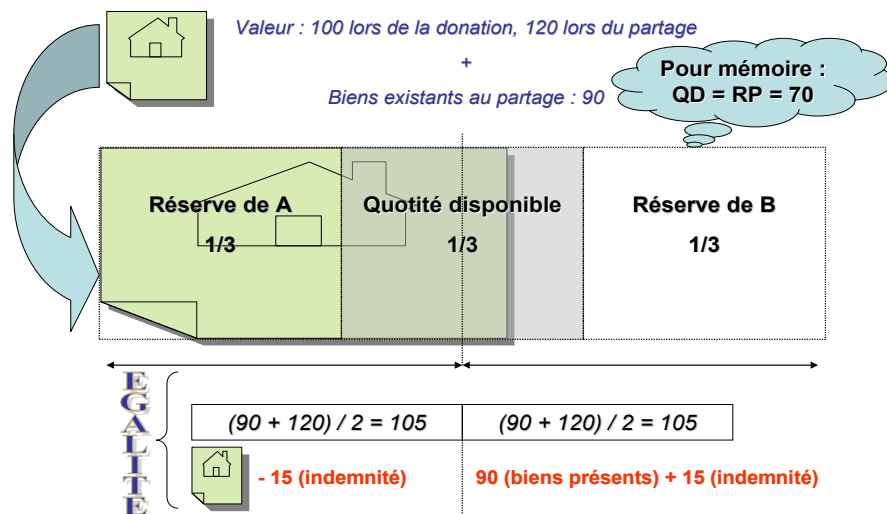
Cette moitié portera sur la masse à partager (MAP) comprenant :

• Les biens laissés par le père à son décès	90.000
• Les biens donnés à Paul	120.000
Total	210.000

Chacun recueillera la moitié, soit 105.000

On peut constater que la valeur rapportable de la donation dépasse les droits du gratifié.

Il doit donc indemniser B à hauteur de 15, c'est-à-dire pour la valeur donnée dépassant ses droits



successoraux.

CORRIGE DE L'EXERCICE N°9

Chacun a vocation à recueillir le tiers de la succession de sa mère.

Ce tiers portera sur la masse à partager (MAP) comprenant :

- Les biens laissés par la mère à son décès 490.000
- Le rapport de Romane 60.000
- Le rapport de Thomas 45.000
- Le rapport d'Antoine 50.000

Total 645.000

Chacun recueillera un tiers, soit 215.000

Partage successoral (proposition)

Attributions à Romane

- Son rapport en moins prenant 60.000
- Quote-part du prix de vente appt et avoirs 155.000
- Total égal à ses droits 215.000

Attributions à Thomas

- Son rapport en moins prenant 45.000
- Quote-part du prix de vente appt et avoirs 170.000
- Total égal à ses droits 215.000

Attributions à Antoine

- Son rapport en moins prenant 50.000
- Quote-part du prix de vente appt et avoirs 165.000
- Total égal à ses droits 215.000

CORRIGE DE L'EXERCICE N°10

Rappels méthodologiques

Nous sommes en présence :

- D'héritiers réservataires
- D'une libéralité précipitaire

Il convient de donc de vérifier si la donation faite à Marion, la compagne du défunt, porte atteinte ou non à la réserve des enfants :

- Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (montant)
- Quotité disponible et la réserve (quotité et montant)
- Imputations des libéralités (par secteur et ordre chronologique)
- Réduction (quotité)
- Partage (montant de l'indemnité de réduction, masse à partager et attributions)

Masse de calcul de la QD et de la réserve	
Biens existants (biens restants+biens légués)	40 000
Réunion fictive des libéralités	
- A Paul	60 000
- A Marion	170 000
Total	270 000

Quotité disponible et réserve			
	Quotité	Masse de calcul	Montant
QD	1/3	270 000	90 000
Réserve globale	2/3	270 000	180 000
Réserve individuelle	1/3	270 000	90 000

Imputations des libéralités								
Date	Gratifié	APS	HPS	Ri Anna	Ri Paul	QD	Solde QD	Excédent
				90 000	90 000	90 000		
2010	Paul	X			60 000		90 000	
2011	Marion		X			90 000	0	80 000
Reste				90 000	30 000	0		

Réduction : oui

La donation faite à Marion est réductible en valeur. Elle est débitrice d'une indemnité de réduction. Dans le cas d'une atteinte à la réserve, la réductibilité doit être évaluée en proportion. Il s'agit en fait de déterminer la portion excessive de la libéralité : fraction réductible/valeur totale de la libéralité. Cette **proportion** est déterminée avec les valeurs **au jours du décès**.

Ici la libéralité faite à Marion est réductible dans la proportion de : $80.000 / 170.000$

L'indemnité de réduction étant due au moment du partage, cette proportion sera à appliquer à la valeur du bien objet de la libéralité au jour du partage.

Ici l'indemnité de réduction sera de : $80.000/170.000 \times 200.000 = 94.000$

Droits dans la succession et le partage

La masse à partager (MAP) comprend :

Les biens existants au décès	40.000
Le rapport de Paul	60.000
L'indemnité de réduction due par Marion	94.000
<i>Total</i>	194.000
Chacun recueillera la moitié, soit	97.000